



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

דניס סביונים בתי קפה בע"מ ח.פ. XXXXX

בתיק:
8/596/2020

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד רומנו עודד
בית שאן 19, חיפה
טל': 04-8625656-04 פקס: 04-8628181-04

נגד

נציגות הבית המשותף ברח' הנשיא 124 חיפה

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד זיו לוטן
חורב 16, חיפה
טל': 077-5432170-077 פקס: 077-5432160-077

חברת מקסס 99 סטור אינק', מס' XXXXXX 1

בתיק:
8/615/2020

תובעות

אקו-סטים בע"מ, חברה XXXXXX 2

באמצעות ב"כ: עו"ד רון עמית
דרך יפו 51 חיפה
טל': 04-8381408-04, פקס: 04-8381408-04
דוא"ל: amit@sr-legal.co.il

נגד

נציגות הבית המשותף בשד' הנשיא 124 חיפה

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד זיו לוטן
חורב 16, חיפה
טל': 077-5432170-077 פקס: 077-5432160-077

נציגות הבית המשותף

בתיק:
8/43/2021

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד זיו לוטן
חורב 16, חיפה
טל': 077-5432170-077 פקס: 077-5432160-077

נגד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקסיס 99 סנט סנטורס

1

נתבעים

אקו סטים בע"מ XXXXXX

2

באמצעות ב"כ: עו"ד רון עמית
דרך יפו 51 חיפה
טל': 04-8381408, פקס: 04-8381408
דוא"ל: amit@sr-legal.co.il

פסק דין

1. עסקינן בשלוש תביעות שאוחדו לתביעה אחת שמספרה 8/626/20. אביא להלן את טענות הצדדים בנפרד ביחס לכל אחת מהתביעות, אך פרק הדיון יתייחס במשותף לכלל טענות הצדדים.
2. הבית מושא ההליך מכיל 86 יחידות מתוכן 48 או 49 (קיימת מחלוקת בין הצדדים בנושא) משמשות למגורים. הבית נמצא בשד' הנשיא 124, חיפה, ומזוהה כחלקה 39 בגוש 10807 (להלן: "הבית/הבית המשותף").

תביעה 8/596/20-

3. בתיק תביעה הנ"ל הגישה התובעת, שהיא בעלים של יחידה מסחרית המזוהה כתת חלקה 89 (להלן: "דניס סביונים"/"דניס"), תביעה כנגד הנתבעת (להלן: "הנציגות") בה עתרה למתן צו עשה אשר יחייב את הנציגות לתקן את המעלית המצויה בפיר האמצעי של הבית, כך שתשוב לשמש את הנכס שבבעלותה, ולחלופין, למתן צו מניעה אשר יאסור על הנציגות לסכל את תיקון המעלית על ידי דניס סביונים על חשבון הנציגות. בנוסף, עתרה דניס סביונים למתן פסק דין הצהרתי שיקבע כי הנציגות המכהנת אינה חוקית, ויש למנות תחתיה נציגות חדשה מקרב כלל בעלי הדירות בבית, לרבות מקרב בעלי היחידות המסחריות.

להלן תמצית טענות דניס סביונים בתיק 8/596/20-

4. בבית קיימים שלושה פירי מעלית המהווים רכוש משותף. הפיר האמצעי מבין השלושה מגיע עד לקומה 1- בה מצוי הנכס שבבעלותה. המעלית שהותקנה בפיר זה יכולה ואמורה להגיע עד לקומה 1-, ועדות לכך ניתן למצוא בתא המעלית בו קיים כפתור 1-, וכן בקיומה של דלת כניסה למעלית בקומה 1-, אלא שהנציגות או מי מטעמה "טיפל" במעלית באופן טכני המונע ממנה להגיע לקומה זו. היות שמדובר במעלית המהווה רכוש משותף הנציגות אינה רשאית למנוע מדניס סביונים או מי מטעמם לעשות בה שימוש מכל סיבה שהיא.
5. לאחרונה, הושכר על ידה הנכס שבבעלותה לצד ג', והמעלית נדרשת לו מטעמים של נגישות וכתנאי לקבלת אישור להפעלת עסק במקום. העובדה שהנציגות מבקשת לחייב את דניס סביונים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחלקה היחסי בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, הכוללות את עלות תחזוקת שלוש המעליות הקיימות בבית, מחזקת את זכותה לעשיית שימוש במעלית.

6. הבית נרשם כבית משותף ללא תקנון מוסכם. בהיעדר תקנון מוסכם מתנהל הבית בהתאם לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). בהתאם לחוק המקרקעין ולתקנון המצוי אמורים כלל בעלי הדירות בבית להתכנס מדי שנה לשם בחירת נציגות לבית המשותף, ולשם קבלת החלטות הנוגעות לניהול הבית המשותף. בפועל, בעלי דירות המגורים בבית מנהלים אסיפה כללית נפרדת ובוחרים נציגות רק מקרבם, תוך שהם מתעלמים מקיומם של בעלי היחידות המסחריות המהווים חלק מהבית המשותף. בנוסף, הנציגות אמנם מבקשת מבעלי היחידות המסחריות לשלם דמי ועד בית, אך היא אינה מתחזקת את השטחים הסמוכים ליחידות המסחריות. יש לחייב את הנציגות להועיד אסיפה כללית לשם בחירת נציגות חדשה לבית, אליה יוזמנו כלל בעלי הדירות בבית לרבות בעלי היחידות המסחריות.

להלן טענות הנציגות בתמצית בתיק 8/596/20

7. למעט המעלית המערבית, המשמשת את האגף המערבי בבית בו קיימות מספר קומות מגורים מתחת למפלס הרחוב, יתר שתי המעליות הקיימות בבית מעולם לא ירדו אל מתחת למפלס הרחוב לעבר קומה 1-. אכן פירי המעליות כולם נבנו לכל אורכו של הבית (כי אין אפשרות טכנית אחרת), אך מעליות אלו מעולם לא הגיעו אל הקומה הרלבנטית. אין מדובר ב"קלקול" או ב"טיפול" במעלית; מאז ומעולם שתי המעליות שימשו אך ורק להגעה לדירות המגורים המצויות מעל מפלס הכניסה.

8. המסקנה שמבקשת דניס סביונים לייחס לעובדות ולפיהן היות שקיים בקומה 1- פיר וכן דלת וכן כפתור (לחצן) משמעה זכות גישה לקומה 1- שגויה מיסודה, והיא מתעלמת מכך שמעליות אלו מעולם לא הגיעו לקומה 1-, מכך שדלת המעלית חסומה בקומה הרלבנטית, מרותכת ומצויה בצבעה המקורי בניגוד ליתר דלתות המעליות שצבען הוחלף במרוצת השנים, ואף מתעלמת מכך שדניס סביונים פרצה בשנים האחרונות דלת מיחידתה לעבר חדר המדרגות.

9. הסבת המעלית לשימוש בקומה 1- מהווה שינוי ברכוש המשותף הטעון הסכמה של 100% מבעלי הדירות בבית או של כל רוב מיוחס אחר שאינו בנמצא, שעה שכל בעלי דירות המגורים בבית, המהווים רוב מקרב בעלי הדירות בבית כולו, מתנגדים לכך שהמעלית תגיע עד לקומה 1-. התנגדות בעלי הדירות היא מהטעם שהמעלית לא תוכננה מלכתחילה להגיע לקומה 1-, ומהטעם שהדבר יפגע בביטחונם האישי של בעלי דירות המגורים בבית, אשר מרביתם מבוגרים מאוד. בהינתן שהמעלית תגיע לקומה 1-, יוכל כל עובר אורח וכל מזדמן להגיע לאזור דירות המגורים.

10. שלא כפי הנטען, רק בעלי דירות המגורים משלמים עבור תחזוקת המעליות, ואף אם דניס סביונים הייתה משלמת בעבור תחזוקת המעלית לא היה בכך להעיד על קיומה של זכות לעשיית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

שימוש במעלית, זאת בדומה לבעלי דירות קרקע בבתיים משותפים רבים בהם חרף העובדה שאינם עושים שימוש במעלית הם משלמים בעבור תחזוקתה.

11. בעבר היו קיימים בבית מעלית נוספת וכן דרגנוע שבאמצעותם ניתן היה להגיע ממפלס הרחוב אל היחידות המסחריות, אלא שהללו חדלו מלפעול בעקבות אי תשלום מסי ועד על ידי בעלי היחידות המסחריות, ובשל כך פורקו מאוחר יותר.

12. דניס סביונים רכשה את היחידה שבבעלותה בשנת 2011, לאחר עשרות שנים של מצב קיים בו המעלית אינה מגיעה לקומה 1. זאת ועוד, המצב הנוכחי אינו שונה מהמצב בו נרכשה היחידה ב- 2011 מכאן שחלפו 9 שנים מיום רכישת היחידה, ועל כן היא אינה יכולה להלין על מצב זה, ותביעתה לוקה בהתיישנות ובשיהוי חמור.

תביעה 8/615/20-

13. בתיק תביעה הנ"ל הגישו תובעת מס' 1, שהיא הבעלים של יחידה מסחרית המזוהה כתת חלקה 12 שהיא גם החוכרת של תת חלקה 88 (להלן: "מקסס") ותובעת מס' 2, שהיא מוטבת הערת אזהרה בתתי חלקות 12 ו-88 (להלן: "אקו-סטים") תביעה כנגד הנתבעת (להלן: "הנציגות") בה עתרו למתן פסק דין הצהרתי שיקבע כי החלטת הנציגות מיום 13.11.16, המפרידה את הבית לשני אגפים, מנוגדת למסמכי רישום הבית המשותף, אינה חוקית ודינה להתבטל. המדובר בבית משותף אחד שלא הופרד לאגפים והוא מתנהל בשלמותו כמשותף. עוד עתרו מקסס ואקו-סטים למתן הסעדים הבאים: מינוי מידי של רואה חשבון אליו תעביר הנציגות את כל מסמכי הבית על מנת שיבצע ביקורת יסודית של ההתנהלות הכספית של הנציגות ב-7 השנים האחרונות, והוא גם זה שינהל את הנציגות עד למועד בו יתקשרו בעלי הדירות עם חברת ניהול חיצונית אשר תנהל את הבית; מתן צו שיורה לה"ה הדסה אלון ויואל גורן לחדול באופן מידי מלפעול כנציגות הבית מאחר שהם לא נבחרו כחוק ואינם פועלים בנאמנות בעבור כלל בעלי הדירות בבית, ולהשיב לקופת הנציגות את כל הכספים שמשכו לעצמם שלא כדין מחשבון הנציגות; למתן צו שיורה לעו"ד זיו לוטן להשיב לקופת הנציגות את כל הכספים שקיבל ממנה משנת 2013 ואילך בעבור ייצוג הנציגות; למתן צו עשה שיורה לרואה החשבון ולחברת הניהול לבחון את מצבו הקונסטרוקטיבי של הבית, ולפעול בדחיפות לטיפול בליקויים הקונסטרוקטיביים הקיימים בו; למתן צו שיחייב את הנציגות להשיב למקסס ולאקו-סטים דמי ועד בסך של 16,800 ₪ שנגבו מהם חרף העובדה שלא ניתנו להן כל שירותים על ידי הנציגות בעבור השנים 2017-2018; להורות על שיפוז או על החלפת המעליות באופן שהללו תשמשנה גם את בעלי היחידות המסחריות ואת לקוחותיהם, ולחלופין, להורות על התקנת מעלית חדשה באגף בו מצויות היחידות המסחריות חלק זו שפורקה, על מנת שתשמש את בעלי היחידות המסחריות ואת לקוחותיהם; להורות כי כל חדרי המדרגות בבית הם חלק מהרכוש המשותף, ומשכך, עליהם להיות פתוחים וזמינים לשימוש כלל בעלי הדירות בבית ואורחיהם; להורות לנציגות לפנות את חדר המשאבות של הבית הנמצא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

בשטח החניון הפרטי מהמשאבות המוצבות שם; לחייב את הנציגות בתשלום דמי שימוש ראויים בסך של 4,000 ₪ לחודש בתוספת מע"מ בגין השימוש בחדר המשאבות בעבור 7 השנים האחרונות, וכן ממועד הגשת התביעה ואילך; ליתן פסק דין הצהרתי שיקבע כי החלק העליון של הגשר המשמש ככניסה אל החניון בלבד (להלן: "הרמפה") הוא חלק בלתי נפרד מהחניון, ובעלי החניון רשאים לעשות בו כל שימוש שימצאו לנכון.

טענות מקסס ואקו-סטים בתמצית בתיק 8/615/20 –

14. מדובר בבית משותף אשר לא בוצעה בו כל הפרדה לאגפים, ומשכך, דירות המגורים והיחידות המסחריות מהוות בית משותף אחד. בבעלות מקסס ואקו-סטים שתי יחידות המשמשות למסחר, והן מחויבות על פי חוקי הנגישות לאפשר ללקוחותיהם גישה נגישה. בשל התנהלות הנציגות לא קיימת הנגשה מהרחוב אל יחידות המסחר.

15. בבית קיימת נציגות אשר חברה הם: ה"ה יואל גורן והדסה אלון, הללו מכהנים בנציגות למעלה מ-10 שנים מבלי שנבחרו כחוק, ותוך שהם פועלים רק לרווחת בעלי דירות המגורים בבית ותוך פגיעה בזכויות הקניין של בעלי היחידות המסחריות.

16. הנציגות משכירה שטחים משותפים בבית לצדדים שלישיים, גובה מהם כספים אותם היא מעבירה לקופת הנציגות, והללו משמשים רק את יחידות המגורים. מזה שנים רבות שבעלי היחידות המסחריות לא זומנו לאסיפות כלליות, ועל כן יש לקבוע כי הנציגות המכהנת אינה חוקית.

17. הנציגות התקשרה בסביבות שנת 2013 עם עו"ד זיו לוטן ועם שותפים אחרים שלו על מנת לקדם בבית פרויקט פינוי בינוי רק באגף המגורים, ללא התחשבות בזכויותיהם של בעלי היחידות המסחריות, וזאת, כאמור, על אף שמדובר בבית משותף אחד ללא הפרדה לאגפים. עו"ד זיו לוטן פועל בניגוד אינטרסים שעה שהוא מייצג את בעלי הדירות, ובעת ובעונה אחת משמש גם שותף של היזמים המתעניינים בביצוע פרויקט הפינוי בינוי האמור. היות שמקופת הנציגות שולם לעו"ד לוטן שכר טרחה בהיקף המוערך במאות אלפי שקלים, יש להורות לנציגי הנציגות לחדול מלהתקשר עמו ולתבוע ממנו השבה של כל הכספים ששולמו לו משנת 2013 ואילך לקופת הנציגות. כמו כן, יש להורות לה"ה הדסה אלון ויואל גורן להשיב לקופת הנציגות כספים שמשכו לכיסם בעבור דמי ניהול ו/או החזר הוצאות ו/או תשלומים אחרים בסך של אלפי שקלים לחודש.

18. הנציגות גבתה מבעלי היחידות המסחריות דמי ועד במרוצת השנים, והשקיעה כספים אלו אך ורק בתחזוקת אגף דירות המגורים, ואף הגדילה לעשות והודיעה בינואר 2011 על הפרדת אגפים לאגף מגורים בנפרד מאגף מסחרי, עובדה שלא מנעה ממנה להמשיך ולגבות מבעלי היחידות המסחריות דמי ניהול, ואף לתבוע יחידות מסחריות שלא שילמו לה. בין השנים 2017-2018 גבתה הנציגות ממקסס 16,800 ₪ בעבור דמי ועד, ועל כן יש להורות לה להשיב למקסס סכום זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

19. בשנת 1995 או בסמוך לה התקינה חברת פ.ב.ב השקעות כרמל בע"מ, מי שהייתה הבעלים הקודם של תת חלקה 88 (שהיא חלק מנכסי מקסס ואקו-סטים), מעלית ודרגנוע המנגישים את המפלס התחתון של האגף המסחרי לאנשים עם מוגבלות המגיעים מהרחוב. הנציגות לא תחזקה את המעלית ואת הדרגנוע, ומשכך, הללו הושבתו. בסביבות שנת 2006 או תחילת שנת 2007 פירקה הנציגות את המעלית ומכרה אותה לצד ג' כלשהו, כאשר כספי התמורה נכנסו לקופת הנציגות. עדות לכך מצויה בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 18.4.2007. יש לחייב את הנציגות להחזיר את המעליות בבית לפעולה עד קומה 1- ועד לחניון הבית או לחלופין להתקין מעלית חדשה באגף המסחרי חלף זו שפורקה על ידה בשנת 2007.

20. הנציגות חסמה באמצעות שערי ברזל נעולים את אפשרות הירידה ממפלס הכניסה שבאזור המגורים אל מפלס יחידות המסחר (1-). יש לחייב אותה להסיר את שערים אלו, ולאפשר מעבר בחדרי המדרגות.

21. יש להורות לנציגות לפנות משטח החניון, שבבעלות מקסס ואקו-סטים, שתי משאבות חשמליות, שני מאגרי מים, לוחות חשמל ושעוני מים המשמשים את הבית ללא כל הסכם שכירות וללא שניתנה בגין שימוש זה תמורה למקסס ואקו-סטים. כן התבקש לחייב את הנציגות לשלם לאקו-סטים דמי שכירות בסך של 4,000 ₪ לחודש + מע"מ בגין הצבתם בשטח הפרטי ב- 7 השנים עובר להגשת התביעה וממועד הגשת התביעה ואילך.

22. הרמפה המובילה מהכביש אל החניון שבבעלות מקסס ואקו-סטים אמורה להיות חלק מהשטח הצמוד לתת חלקה 12 (החניון), בהיותה מיסעה המשמשת רק את החניון. מזה שנים רבות הנציגות ובא כוחם טוענים כי על בעלי החניון לתחזק את הרמפה המובילה לחניון בהיותה שייכת לבעלי החניון בלבד, ואינה מהווה רכוש משותף, אך על מנת להלך אימים על מקסס ואקו-סטים, וכמשקל נגד תביעתן, החלה הנציגות לאחרונה לטעון כי מדובר בשטח משותף שאינו בבעלות מקסס ואקו-סטים.

23. ביום 5.9.19 קיבלה הנציגות דו"ח הנדסי של המהנדס רפי אנונו המצביע על ליקויים קונסטרוקטיביים חמורים בבית. על אף זאת, הנציגות לא מצאה לנכון להציג את הדו"ח לכל בעלי הדירות בבית, ולא פעלה על מנת לתקן את הליקויים האמורים. יש לחייב את הנציגות לפעול לאלתר לכינוס אסיפה כללית לשם קידום הטיפול בנושא.

להלן תמצית טענות הנציגות בתיק 8/615/20-

24. בעלי תת חלקה 12 המשמשת כחניון משכירים לצדדי ג' חלק מהרמפה המובילה לחניון לצורך הפעלת תחנת מוניות. הרמפה המובילה לחניון מהווה רכוש משותף בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף. תת חלקה 88 משמשת כעסק מסחרי בעל אופי משתנה, והכניסה אליה מתבצעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020, 8/43/2021

מהאגף המסחרי אשר כל השנים היה מונגש באמצעות מעלית ודרגנוע. מחמת הימנעות מבצוע תשלומים וועד בית מטעם בעלי היחידות המסחריות חדלו הללו מלפעול.

25. כל השנים שימשה הנציגות כנציגות כל בעלי הדירות בבית והיא נבחרה כדין. החל משנת 2017 חדלו בעלי היחידות המסחריות לשתף עם הנציגות פעולה, סירבו להתנדב אליה נמנעו מתשלום דמי ועד וכיו"ב, ומשכך, הנציגות המשיכה לטפל רק ביחידות המצויות תחת גג אגף המגורים, ובכללן: דירות המגורים, מועדון הביט, החניון, היחידה שבבעלות דניס ומועדון הבילויים שבקומת החניון (להלן: "אגף המגורים"). החל משנת 2017 הוזמנו לאסיפות הכלליות כל בעלי הדירות באגף המגורים בלבד.

26. מקסס חויבה לשלם לנציגות סך של 16,800 ₪ בהתאם לפסק דין מיום 12.8.18 בתיק תביעה מס' 8/411/2018, והדבר מהווה מעשה בי דין אשר אינו מאפשר לה לכלול רכיב זה במסגרת התביעה שהגישה כאן.

27. החל משנת 2019 חדלה הנציגות מלנסות ולגבות דמי ועד מהיחידות המסחריות המצויות באגף המגורים, והיא נותרה אמונה רק על הניהול השוטף והניקיון של דירות המגורים ושל מועדון הביט אשר משלם ומבקש לקבל שירותים מהנציגות. מכאן, הזימון לאסיפה הכללית בשנת 2020 היה רק לבעלי הדירות ולמועדון הביט ולא לדניס סביונים, מקסס ואקו-סטים.

28. שערי הברזל אשר אינם מאפשרים ירידה במדרגות לקומות התחתונות קיימים במקום מזה עשרות בשנים. הוא הדין לגבי המעלית שבמשך עשרות שנים אינה מגיעה לקומה 1-1. מקסס ואקו-סטים קנו את היחידות שבבעלותן במצב שתואר לעיל אשר קיים כאמור מזה שנים רבות בבית, ועל כן הן אינן רשאיות להעלות טענות בעניין.

29. לנציגות אין כל התנגדות לכך שתוקם נציגות משותפת לכל בעלי הדירות בבית, קרי, בעלי הדירות באגף המגורים ובעלי היחידות המסחריות, אלא שנציג מקסס ואקו-סטים התנה קיומה של אסיפה כאמור בתנאים מקדמיים שאין להם כל מקום.

30. הנציגות שנבחרה היא נציגות כדין, לא כל שכן שעה שבעלי היחידות המסחריות מעולם לא שיתפו פעולה ולא שילמו תשלומי ועד. זכותם של בעלי הדירות להתאגד לפי צרכיהם לצורך טיפול בנושאים שוטפים של החזקה וניקיון. כשיואילו בעלי היחידות המסחריות להצטרף ולשלם ידונו באסיפה הכללית סוגיות משותפות.

31. משרד עו"ד לוטן מונה כדין בשנת 2013 לשמש כב"כ הנציגות. הנציגות משלמת לו 2,000 ₪ לחודש בעבור ייצוג משפטי, אך סכום זה משולם מכספי בעלי הדירות בלבד, ועל כן מקסס ואקו-סטים אינן יכולות להלין על כך. סכום דומה מקבלת הגב' הדסה אלון, אשר עובדת במשרה מלאה בניהול הבית מזה שנים, וגם קודמתה קיבלה סכום דומה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020, 8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. בעלי הדירות הזמינו דו"ח הנדסי בעלות לא מבוטלת על חשבונם מתוך דאגה ליציבות הבית, והעתק הדו"ח הומצא לכל בעלי הדירות ואף למנהלי מקסס ואקו-סטים אשר אינן נמנות עם בעלי הדירות באגף המגורים.

33. ככל שייקבע כי לא קיימת הפרדת ניהול לאגפים בבית מתבקשת המפקחת, בהתאם לסמכותה מכוח סעיף 59 לחוק המקרקעין, להורות כי ראוי שהבית יתנהל כבית מורכב.

34. חדר המשאבות נבנה במיקומו הנוכחי בתוך החניון במועד הקמת הבית בשנות ה-60. כאשר מקסס רכשה את הבעלות בחניון היא רכשה אותה בכפוף לקיומו של חדר המשאבות בתוך שטחה. בדומה למעבר צינור משותף בתוך דירות, אשר בעלי הדירות אינם תובעים דמי שימוש בגינו, כך מקסס אינה זכאית לקבלת דמי שימוש בגין מתקן זה המוצב בשטחה מיום שנבנה הבית. יתרה מכך, מקסס החלה לשכור את החניון רק כשנה טרם הגשת התביעה, ומשכך, ברי כי אינה יכולה לתבוע דמי שימוש בגין תקופות הקודמות למועד השכרתה. למפעיל החניון לא נגרם כל נזק שכן ממילא קיימות עשרות מקומות חניה פנויים כל השנים, ומכאן שלא נגרעה ממנו הכנסה מהשטח בו מצוי חדר המשאבות. יתרה מכך, המשאבות מוצבות בשטח "כלוא" שממילא לא ניתן להחנות בו רכב/ים. הסכום הנתבע מופקע שכן שווי מקום חניה לחודש עומד על כ-400 ₪ בלבד בהתאם למחירון של מקסס, ועל כן לא ברור כיצד נתבע סכום של 4,000 ₪ לחודש. כמו כן, חדר המשאבות משמש את כל 88 היחידות בבית, ועל כן התביעה הייתה צריכה להיות מופנית כלפיהם ולא כלפי הנתבעת-הנציגות שאינה מפיקה כל תועלת או הכנסה מחדר המשאבות וגם מייצגת רק 49 בעלי דירות מכלל 88 היחידות שבבית.

35. דרישת מקסס ואקו-סטים למינוי חברת ניהול לבית אינה מוסכמת על בעלי הדירות.

תביעה 8/43/21-

36. בתיק תביעה הנ"ל הגישה התובעת (להלן: "הנציגות") תביעה כנגד הנתבעות (להלן: "מקסס ואקו-סטים") בה עתרה למתן צו עשה שיורה למקסס ואקו-סטים להסיר את המחסום לחניון שהוצב על ידן בקצה העליון של הרמפה, היות שמחסום זה מונע הכניסה לשטח הרמפה מהווה רכוש משותף כמפורט בתשריט רישום הבית המשותף. כן, התבקש לחייב את מקסס ואקו-סטים לשלם לנציגות דמי שכירות בסך של כ-50,000 ₪ לשנה ובסך הכול כ-350,000 ₪ בעבור 7 שנים בגין דמי שכירות שהן גבו מתחנת מוניות לה השכירו את הרמפה, ולחלופין, להורות למקסס ואקו-סטים להסב את הסכם השכירות הקיים עם תחנת המוניות כלפי הנציגות.

להלן תמצית טענות הנציגות בתיק 8/43/21 –

37. מקסס היא הבעלים הרשום של תת חלקה 12 המשמש כחניון, ואקו-סטים היא המחזיקה ובעלת זכות השכירות בחניון. על אף שמעיון בתשריט רישום הבית המשותף עולה כי הרמפה המובילה לחניון מהווה רכוש משותף, משכירות מקסס ואקו-סטים את שטח הרמפה לתחנת מוניות, וכספי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020, 8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התמורה משולמים להן. לטענתה, שטח תת חלקה 12 (החניון) בפועל דומה לשטח הרשום של תת חלקה 12 (1,362 מ"ר) ללא שטח הרמפה המהווה כ-450 מ"ר נוספים.

להלן תמצית טענות מקסס ואקו-סטים בתיק 8/43/21-

38. הרמפה משמשת אך ורק את יחידת החניון ולא אף גורם אחר בבית, והיא מהווה את המיסעה היחידה המאפשרת כניסה של כלי רכב משד' הנשיא אל החניון מאז הוקם הבית. במקור נבנה הבית כשהוא כולל מחסום בתחילת הרמפה בסמוך לרחוב, באופן שנדרש היה לעבור דרך המחסום כדי להגיע אל חדר האשפה של הבית. אולם, כשנתיים טרם הגשת התביעה הועתק השער למיקום אחר המצוי לאחר הכניסה לחדר האשפה, כך שכיום עובדי פינוי אשפה של העירייה אינם נדרשים לעבור דרך המחסום, והרמפה משמשת רק את החניון.

39. הנציגות ובא כוחה מושתקים מלטעון כי הרמפה מהווה רכוש משותף לאור העובדה שמזה שנים רבות הנציגות פונה אל מקסס ואקו-סטים בטענות שונות לגבי מצבה הקונסטרוקטיבי הרעוע של הרמפה, תוך שהיא דורשת מהם להשקיע בחיזוק או בשיפוץ הרמפה. בכל פניותיה אלו התייחסה הנציגות אל הרמפה כחלק בלתי נפרד מהחניון שבבעלותה.

40. באשר לחישוב השטחים של החניון, תשריט רישום הבית המשותף אינו מדויק מהטעם שהוא אינו מדגים לדוג' את חדר המשאבות המצוי בתוך החניון.

ההליכים בתיק-

41. ביום 17.6.21 וביום 21.2.23 קיימתי ביקורים במקום על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנעטן. אציין כי מדובר בבית מורכב פיזית ומרובה כניסות ומעברים, ולפיכך פירוט הממצאים מורכב ונעשה בזירות הנדרשת. בתיאור הביקור במקום מצאתי לשבץ קטעים רלוונטיים מתשריט רישום הבית המשותף עליהם הוספו הערות או סימונים שלי במיקום משוער וללא קנה מידה. הנ"ל נעשה על מנת להקל על הבנת הדברים. להלן הנתונים אותם מצאתי רלבנטיים להליך:

א. הבית מכיל מה שנחזה כ"אגף דירות" המתנשא מעל מפלס הרחוב ובחלקים מסוימים אף מתחתיו, והוא כולל את מועדון הביט שבבעלות עיריית חיפה, אשר מצוי מתחת לרמפה המובילה לחניון ולו כניסה נפרדת. באגף זה מצויות מעט יחידות מסחריות שנמצאות מתחת לדירות המגורים. מדרום לאזור המגורים מצוי אזור מסחרי של הבית בו קיימות יחידות מסחריות רבות (להלן: "היחידות המסחריות"). האזור המסחרי בנוי בצורה של מעין ח'. אל היחידות המסחריות המצויות במפלס הרחוב ניתן להגיע ישירות מהרחוב, ואל היחידות המסחריות המצויות במפלס הנמוך יותר ניתן להגיע באמצעות גרם מדרגות רחב המוביל מהרחוב כלפי מטה. על פי הנטען, משני צדי גרם המדרגות היו קיימים בעבר מעלון/מעלית ודרגנוע באמצעותם ניתן היה לרדת מטה. במועד הביקור במקום, המעלית



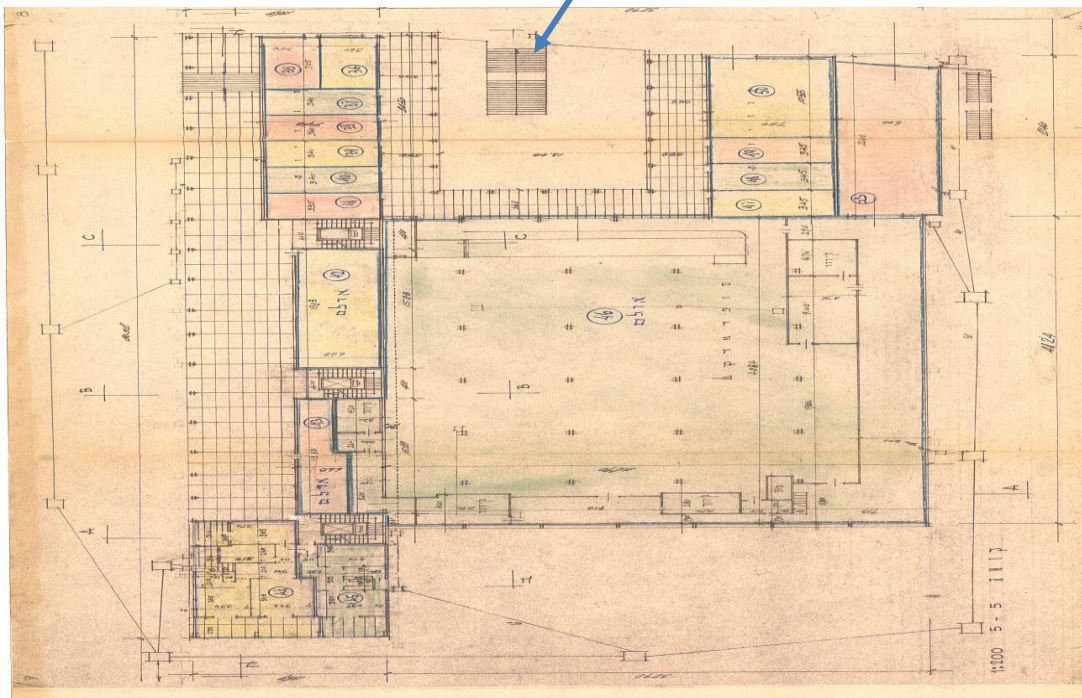
מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והדרגנוע לא היו קיימים. בין היחידות המסחריות בקומה 1- לבין המדרגות המובילות אליהם קיימת רחבה רחבת ידיים (להלן: "הרחבה").

היחידות המסחריות וגרם המדרגות המוביל אליהן



ב. חזית הבית המזרחית פונה לכיוון שד' הנשיא 124, חיפה, כאשר בחלקה הצפוני קיימת הרמפה מושא ההליך המובילה לחניון שבעלות מקסס ואקו-סטים (להלן: "החניון"). דרך חלקה המזרחי של הרמפה נכנסים ברגל וברכב לכיוון החניון ולכיוון חדר האשפה. בהמשך הרמפה קיימים שני שערים: האחד, שער צר המיועד למעבר הולכי רגל, והשני מחסום חשמלי המאפשר כניסה ויציאה של רכבים לחניון וממנו (להלן: "השערים לחניון"). במועד הביקור נצפו רכבים חונים בחלק הרמפה המצוי לאחר השער והמחסום החשמלי. לצד הרכבים החונים נותר שטח רחב דיו המאפשר הגעת רכבים לחניון.

ג. מדרום לרמפה המובילה לחניון מצוי שער נוסף עם קודן (לשם הנוחות יכונה: "השער לאגף המגורים"), דרכו מגיעים באופן רגלי לגרם מדרגות ולכבש משופע המהווה הנגשה לאנשים עם מוגבלות. המדרגות והכבש מובילים לרחבת הכניסה לדירות המגורים ולמספר נכסים המשמשים לשימוש מסחרי (להלן: "רחבת הכניסה").

ד. מרחבת הכניסה מובילות שלוש מעליות אל דירות המגורים שבאגף המגורים. המעלית הראשונה, היא המעלית המזרחית, מובילה רק לדירות המצויות מעל מפלס רחבת הכניסה. המעלית השנייה, היא המעלית המרכזית (להלן: "המעלית המרכזית"), מובילה כיום רק

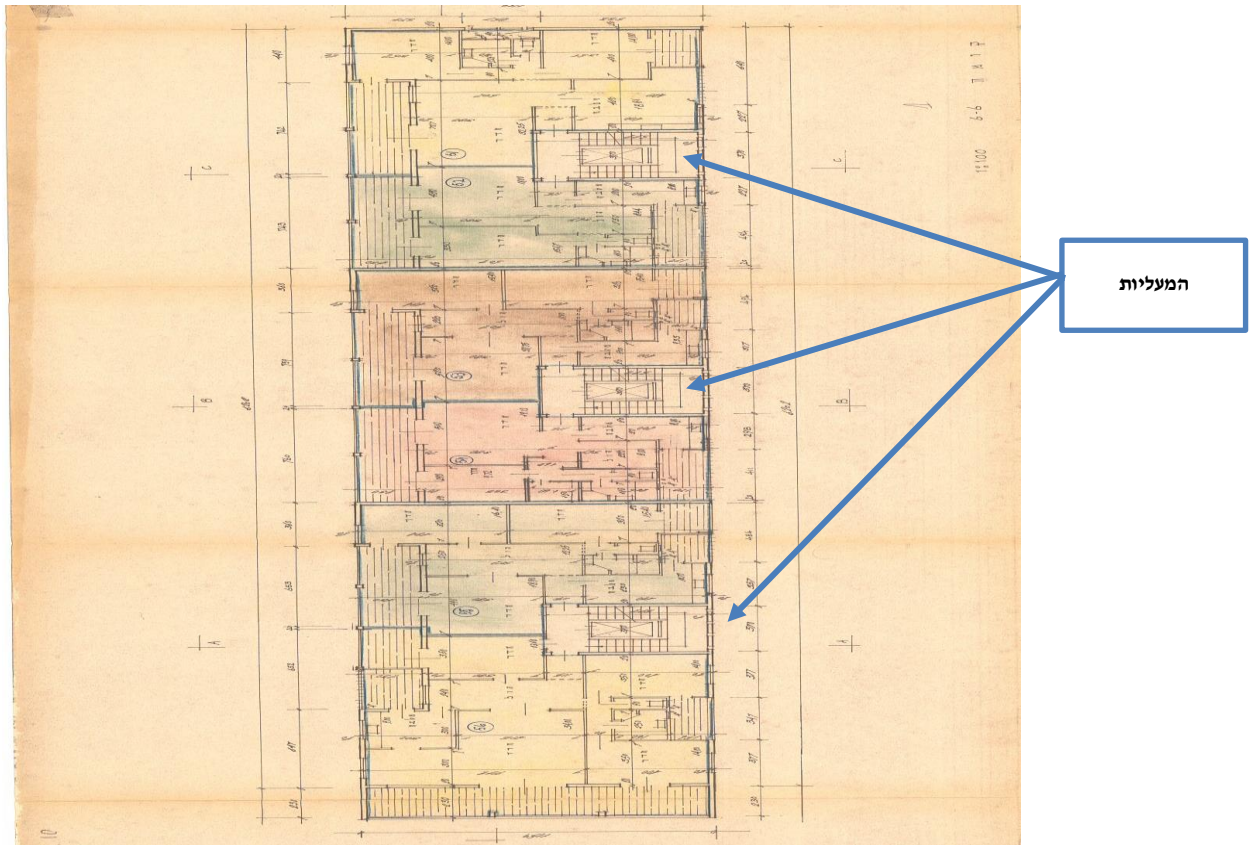


מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדירות המצויות מעל מפלס רחבת הכניסה, אך קיים בתא המעלית כפתור 1- שכיום אינו מתפקד. המעלית השלישית היא המעלית המערבית, מובילה רק לדירות המצויות מעל ומתחת למפלס רחבת הכניסה.



ה. לצד כל אחת מהמעליות קיים גרם מדרגות. דרך גרמי המדרגות המזרחי והמרכזי ניתן לעלות לדירות המגורים או לרדת למטה לכיוון היחידות המסחריות, אלא שהירידה מטה בשני גרמי מדרגות אלו חסומה באמצעות שער נעול שהמפתחות אליו מצויים בידי חברי הנציגות. במועד הביקור פתחה הנציגות את השער בגרם המרכזי ודרכו ירדנו ליחידת דניס סביונים, ולאחר פתיחת השער בגרם המדרגות המזרחי ירדנו לאזור היחידות המסחריות. לא התקיים ביקור בגרם המדרגות הסמוך למעלית הצפונית מאחר שלא קיימת מחלוקת בין הצדדים כי הוא יכול לשמש רק את דירות המגורים. אציין כי, ליחידה שבבעלות דניס סביונים וליחידות המסחריות ניתן להגיע מהאזור בו מצויות היחידות המסחריות (יורדים מהרחוב במדרגות לרחבה וממנה ליחידת דניס סביונים). בהינתן שהירידה בגרמי המדרגות לצד המעליות לא הייתה מוגבלת באמצעות שערים ניתן היה להגיע ליחידת דניס סביונים מאזור המגורים, דרך גרם המדרגות המרכזי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020, 8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ו. לחניון ניתן להגיע באופן רגלי דרך הרמפה או באמצעות גרמי המדרגות המזרחי והמרכזי. המעליות אינן מגיעות כיום לחניון.
- ז. בקומה 1- בסמוך ליחידת דניס סביונים קיימת דלת ברזל המובילה למעלית המרכזית, לצדה קיים לחצן שנועד להזמנת המעלית. בפועל, לא ניתן כיום להגיע באמצעות המעלית המרכזית ליחידת דניס סביונים לאור העובדה שכפתור 1- במעלית המרכזית אינו פעיל.
- ח. בחלקו המזרחי של החניון, לצד האזור בו מתנהל עסק לשטיפת רכבים, קיים חדר אשר על פי הנטען מצוי בשטח החניון ונעול באמצעות מפתח המצוי בידי נציגי הנציגות. חדר זה משמש כחדר משאבות מים לבית כולו (להלן: "חדר המשאבות").
- ט. ממזרח לחדר המשאבות קיימים מחסנים המצויים תחת אזור המגורים. על פי הנטען, חלק מהמחסנים הושכרו על ידי הנציגות לצדדי ג'.
42. ביום 31.1.22 וביום 1.2.22 התקיימו דיוני הוכחות בתיק במהלכם העידו מטעם דניס: יצחק עודד רון שוכר דירה בבית, אשר כהן, בעל דירה בבית ועודד רומנו, מנהל דניס. מטעם מקסס ואקו-סטים העידו: יועד לוי, בעלים של שתי יחידות בבית המשמשות כמועדונים, עו"ד זיו לוטן, ב"כ הנציגות ואביב מזרחי, בעל מניות ומנהלה של אקו-סטים. מטעם הנציגות העידו: עו"ד שמואל רש, אשר ייצג את הנציגות בין השנים 1990-2011, סנדרה אהרון, בעלת דירה בבית, יואל גורן, חבר הנציגות, הדסה אלון, חברת הנציגות ויהודית סידור, בעלת דירה בבית.
43. לאחר שמיעת העדים מצאתי למנות את המהנדס דוב יהלום כמומחה מטעמי (להלן: "המומחה"), על מנת שייתן חוות דעת ביחס לנתוני המעליות הקיימות בבית, בין היתר בשאלות האם שינויים קלים יכולים להביא את המעלית המרכזית לעצור בקומה 1-, והאם ניתן לדעת על בסיס המנגנון הקיים במעלית המרכזית האם שימשה בעבר לצורך הגעה לקומה 1-.
44. המומחה הגיש ביום 4.7.22 חוות דעת לתיק. הנציגות ביקשה לחקור את המומחה בחקירה נגדית, ומשכך נקבע התיק לדיון הוכחות נוסף ליום 6.2.23 במהלכו נחקר המומחה על ידי הנציגות ועל ידי ב"כ מקסס ואקו-סטים.
45. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב לתיק, וכעת נותר לי לדון בנושאים שבמחלוקת.

דיון והכרעה –

46. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בתיק 8/596/20, בחלקה ולדחות את התביעות בתיקים 8/615/20 ו- 8/43/21. הכל כפי שיפורט להלן.

האם קיים לבית תקנון-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020,
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. הנציגות הגישה לתיק מסמך שכותרתו "תוספת להסכם המצוי" שנחתם ע"י רשות הפיתוח ובנק דיסקונט, מי שהיו כל בעלי הזכויות היחידים בבית ביום 29.3.62, הוגש וסומן נ/5 (להלן: "התקנון"). הצילום נושא חותמת "לשכת רישום המקרקעין חיפה 20.1.98", והדבר מעיד על כך שהמסמך צולם מתיק רישום כלשהו המצוי בידי הרשות לרישום והסדר מקרקעין. תקנון זה נמצא בידי הנציגות ועפ"י הנטען הבית התנהל על פיו משך שנים רבות.
48. בדיונים שהתקיימו לפני טענו מי מהצדדים להליך כי מסמך זה לא נכלל בין מסמכי רישום הבית המשותף, ועל כן לא ברור מעמדו והאם יש לו תוקף מחייב.
49. מפאת הספק האם התקנון היווה חלק ממסמכי הרישום, אם לאו, הוזמנו על ידי התיקים הפיזיים של רישום הבית המשותף, תיקוני צווים שנרשמו ותיקים נוספים.
50. היות שהמפקח על רישום מקרקעין הוא חלק מהרשות לרישום והסדר מקרקעין, אשר אמונה על כל הרישומים בלשכת רישום המקרקעין, ובידיה מצויים כל השטרות המהווים בסיס לרישומים אלו, ולאור הסמכות הרחבה שניתנה למפקח על רישום מקרקעין בסעיף 75 לחוק המקרקעין, הוזמנו על ידי השטרות הרלוונטיים לרישום הבית המשותף ולפעולות מכר רלוונטיות בגוש חלקה, במהלך הימים בהם שקדתי על כתיבת פסק דין בתיק. לאחר שבחנתי את המסמכים המצויים בתיקים אלו אני קובעת את העובדות הבאות הרלוונטיות לענייננו:
- א. ביום 15.3.62 נרשם הבית כבית משותף לפי שטר מס' 696/62. באותו מועד רשות הפיתוח הייתה הבעלים של כל היחידות בבית ולא נרשם לבית תקנון מוסכם.
- ב. ביום 29.3.62 רכש בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "בנק דיסקונט") יחידה בבית (תת חלקה 50) מאת רשות הפיתוח, ובתיק המכר שנרשם לפי שטר מס' 900/62 ש"י – שיטה ישנה נכלל תקנון מוסכם שנחתם הן על ידי רשות הפיתוח והן ע"י בנק דיסקונט (מי שהיו, כאמור, כל בעלי היחידות בעת הרלבנטית). מתוקף תפקידי ובידיעתי השיפוטית כי ספרי המקרקעין נוהלו בעת הרלבנטית בכתב יד. מעיון בדפי היחידות של הבית מצאתי כי נרשמה בהם הערה המפנה לתיק 900/62 ש"י שם מצוי התקנון המוסכם בזו הלשון: **"נרשמה תוספת להסכם מצוי השמורה בתיק 900/62 ש"י"**.
- מצ"ב להלן דוגמא מדפי אחת היחידות:



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. ביום 26.4.92 הוסבו רישומי הבית מהפנקסים הידניים לרישום ממוחשב (להלן: "תהליך הסבה") בתוך כך נרשם בתתי החלקות של הבית כי לבית **קיים תקנון מוסכם**, אלא שההפניה המורה היכן שמור התקנון המוסכם לא הועתקה לנסחים הממוחשבים.

ד. מעיון ברישומי הזמנות תיקים עולה כי במהלך השנים הוזמנו ע"י עורכי דין שונים מסמכי רישום הבית המשותף, ולא נמצא ביניהם התקנון המוסכם (אשר היה שמור, כאמור, בתיק המכר 900/62 ש"י). היות שכך, ביום 14.6.11 הפנתה עורכת דין מסוימת בקשה בכתב לרשמת המקרקעין בה עתרה לתקן את הטעות (לכאורה) שנפלה במרשם ולהורות על מחיקת הכיתוב "קיים תקנון מוסכם" מהמרשם (וממילא רישום כי חל על הבית התקנון המצוי כאמור בסעיף 64 לחוק המקרקעין), וזאת בשים לב לעובדה שלא נמצא תקנון מוסכם בין מסמכי רישום הבית המשותף.

ה. בעקבות בקשה זו הורתה רשמת המקרקעין ביום 19.6.11 על ביטול ההערה "קיים תקנון מוסכם", ועל רישום "קיים תקנון מצוי". הרישום תוקן והחל מיום זה נרשם בנסחי הרישום כי לבית קיים תקנון מצוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020,
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. לאחר שהתבררה השתלשלות האירועים הנ"ל זומנו על ידי הצדדים להליך לדיון שהתקיים ביום 24.4.23 במהלכו חשפתי הנתונים לעיל בפני הצדדים, והצדדים התבקשו להודיעני האם יש להם התנגדות לכך שהמפקחת על רישום מקרקעין המנהלית תפעל לבחינת האפשרות לתיקון הרישום, כך שתושב ההערה "קיים תקנון מוסכם" לנסחים, ותיק התביעה יתנהל על בסיס ההנחה שקיים לבית תקנון מוסכם.

52. הנציגות, מקסס ואקו סטים שלחו הודעה בה ציינו כי אין להן התנגדות לתיקון הרישום, ולכך שהתיק יוכרע על בסיס ההנחה שהתקנון המוסכם שהוצג בתוקף. דניס שלחה הודעה בה ציינה כי לא היה לה מושג על קיומו של תקנון מוסכם טרם שרכשה את הנכס, היות שלא היה רמז לקיומו בתיק הבית המשותף או בנסח. לטענתה, לקיומו של התקנון המוסכם קיימות השלכות דרמטיות לעניין זכויותיה, באופן הפוגע בזכויותיה, ועל כן היא מתנגדת לכך שיקבע כי התקנון המוסכם בתוקף ומחייב, והיא מתנגדת לתיקון המרשם על דרך הוספת הרישום "קיים תקנון מוסכם" תוך הפניה לתיק המכר בו הוא מצוי.

53. בנסיבות אלו, לאור המחלוקת שנפלה בין הצדדים באשר למעמדו של התקנון מוצאת אני להתייחס לטענות דניס לגופן ולקבוע כי אין בידי לקבלן, ולפיכך יש לראות בתקנון המוסכם כמסמך בעל תוקף משפטי תקף ומחייב לרבות כלפי דניס, ואלו נימוקיי –

ככלל, בהתאם להוראת סעיף 61 לחוק המקרקעין, רשאית הייתה רשות הפיתוח, מי שהייתה הבעלים של כל היחידות בבית לחתום על תקנון מוסכם ולרשום אותו. הואיל והתקנון המוסכם נחתם ביום בו מכרה רשות הפיתוח אחת היחידות לידי בנק דיסקונט נדרשה לצורך כך לקבל את הסכמתו של האחרון, כפי שהדבר נעשה, והייתה רשאית לרשום את המסמך כתקנון מוסכם במועד מאוחר למועד רישום הבית כבית משותף, שכן, כפי שקובע סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין: **"תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן"**. מהסעיף עולה כי תקנון מוסכם יכול להירשם בכל שלב ולא רק המועד רישום הבית כבית משותף.

54. כפי שצוין לעיל, התקנון המוסכם נכלל בין מסמכי תיק המכר בשטר מס' 900/62 ש"י ועד ליום 26.4.92, מועד הסבת הרישום למחשב, הייתה אינדיקציה לקיומו בתיק בדפי היחידות בספרים הידניים תוך ציון מיקומו (תיק 900/62 ש"י). לאחר ההסבה נרשם בנסחי היחידות כי קיים לבית תקנון מוסכם, אלא שבשל שגגה לא נרשמה ההפניה לתיק 900/62 ש"י, שם הופקד התקנון המוסכם.

55. על אף האמור, ניתן לראות כי גם לאחר מועד ההסבה, ועל אף שהושמטה ההפניה לתיק שטר מס' 900/62 ש"י, ניתן היה לאתר את התקנון, ולראיה התקנון המוסכם שהוגש לתיק נושא חותמת לשכת רישום המקרקעין מיום 20.1.98, קרי, הוא צולם מתיק המכר כ-6 שנים לאחר שנשמטה ברישום ההפניה לאותו תיק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020, 8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. השגגה הנ"ל יצרה קושי באיתור התקנון המוסכם, אך בשום שלב לא הביאה לביטולו של התקנון שנרשם.

57. ביום 19.6.11 מחקה רשמת המקרקעין לבקשת פונה, את הכיתוב קיים "תקנון מוסכם" מנסחי הרישום, ותחתיו נרשם כי קיים "תקנון מצוי".

58. דניס סביונים, אשר רכשה את זכויותיה מחב' סאונה הכרמל בע"מ ביום 11.8.11, מועד מאוחר למועד בו נמחק הכיתוב "תקנון מוסכם", טענה בהודעה שהגישה ביום 27.4.23 כי "לדניס לא היה מושג על תוספת זו טרם קנתה את הנכס שקנתה. לא היה רמז בתיק הבית המשותף, ולא בנסח-לקיומו של תקנון מוסכם כלשהו", ראו סעיף 2 להודעה. לטענתה, לאור סעיף 10 לחוק המקרקעין, לא ניתן להחיל עליה את התקנון המוסכם לאחר "רכשה זכויותיה בתמורה ובתום לב, בהסתמך על רישום שאין בו זכר לתקנון מוסכם", ראו סעיף 5 להודעתה.

59. אלא שטענת "ההסתמכות" של דניס על הרישום נעדרת בסיס. מעיון בתיק הערת האזהרה שנרשמה לפי שטר מס' 48604/11/2 בתת חלקה 89, מכוחה טוענת דניס סביונים לזכויות, מצוי הסכם המכר מכוחו רכש עו"ד עודד רומנו (בנאמנות) את הזכויות בנכס מסאונה הכרמל בע"מ. להסכם המכר צורף כחלק בלתי נפרד נסח מלשכת רישום המקרקעין. מעיון בנסח עולה כי נרשם בו באופן מפורש "תקנון מוסכם".

גוש : 10807 חלקה : 39 תת-חלקה : 89			
תאריך אולם	קומה רביעית	שטח במ"ר 280.42	החלק ברכוש מסומן 280/10292
שטר 001444	תאריך 26/02/1965	מחוז מכר	החלק ברכוש בשלמות
שטר 018830 0001	תאריך 05/06/2006	מחוז מכר	החלק ברכוש בנכס
בסך 350,479.20 ש"ח הערות: תיק 510425465 מיום 14/05/2006 על כל הבעלים			
הרכוש המשותף			
מחוז חיפה	רשות מקומית ע. חיפה	שטח החלקה במ"ר 4,831.00	סוג מקרקעין מ"ר
תקנון מוסכם	תת חלקות 90	מס. מקורי 86	
	תיק יוצר 1235/62	שטר יוצר 696/62	

תקנון
מוסכם

60. האמור, שומט את הקרקע תחת טענת דניס סביונים כי "לא היה לה מושג" ו"לא היה רמז בנסח הרישום לקיומו של תקנון מוסכם", ומאיינ את טענת ההסתמכות על המרשם כפי שהעלתה.

61. לכך יש להוסיף את העובדה כי מהעדויות שנשמעו בפני עלה באופן מפורש כי התקנון המוסכם היה קיים בידי הנציגות, והבית אף התנהל במשך שנים בהתאם לו, לרבות במועד בו רכשה דניס סביונים את הנכס.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

62. מעדות עו"ד רש, אשר נתן ייעוץ משפטי לבית מסוף שנות ה-90 ועד לשנת 2011-12, עלה כי כאשר הוא נשכר ליתן ייעוץ משפטי לבית נכלל בתיק מסמכי הבית שהועבר לו גם התקנון המוסכם, הוא מסמך נ/5, ובנסחים שהוצאו באותה העת נרשם שקיים תקנון מוסכם, ועל כן בתקופה בה נתן ליווי משפטי לבית התייחסו אליו בעלי הדירות כמסמך מחייב ופעלו על פיו. עוד עלה מעדותו כי בכתבי תביעה שהוגשו באותן שנים צוין כי קיים לבית תקנון מוסכם והנתבעים (ביניהם גם מקסס) לא הכחישו טענה זו, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 14.6.22 שורות 18-34. מדובר בעד אובייקטיבי שאין לו עניין כלשהו בתוצאות ההליך, ועדותו הייתה אמינה עלי.
63. מעדות עו"ד לוטן, אשר החליף את עו"ד רש במתן ייעוץ משפטי לנציגות, עלה כי לאחר שהבית התנהל כ-40 שנים בהתאם לתקנון שהיה מצוי בידי הנציגות, הוא הזמין את תיק רישום הבית המשותף ולא מצא את התקנון בין מסמכיו, ועל כן סבר כי אין לו מעמד מחייב, והחל מאותו מועד המליץ לנציגות שלא להסתמך עליו, ראו עדותו בעמ' 14 לפרוטוקול הדיון מיום 1.2.22 שורות 41-48, והמשך עדותו בעמ' 15 שורות 1-2. עדותו תמכה בעדות עו"ד רש כי הבית התנהל משך שנים רבות בהסתמך על התקנון.
64. לאור האמור, אמנם אין בסמכותי להורות על תיקון הרישום, אך מוצאת אני לקבוע כי התקנון חל ומחייב ביחס לצדדים להליך, ונכון להפנות את התיק ללשכת רישום המקרקעין על מנת שתפעל לתיקון הטעות שנפלה ברישום.
65. ראו בעניין גם את הדברים שנקבעו ברע"א 2575/18 יעקבסון נ' לוי (נבו, 25.3.19) ביחס למעמד תקנון או הסכם שיתוף שנחתמו אך לא נרשמו: "ככלל, תוקפו של שינוי בתקנון אינו מותנה ברישומו, אולם הדבר נדרש כדי שהשינוי יחייב גם את מי שלא היה בעל דירה בעת שהתקבל השינוי (ראו: סעיף 26(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-9691; ע"א 62/68 דר נ' גדרון, פ"ד מג(1) 75, 58 (9891) (להלן: עניין גדרון); ויסמן, בעמ' 534-634 ו-444). על דרך ההשוואה יוזכר כי היעדר רישום של הסכם שיתוף אינו שולל בהכרח את תוקפו כלפי צד שלישי, אך אינו רצוי במובן זה שעלול ליצר "תאונות משפטיות" (ראו: עניין דהאן, בפסקאות 54-74). קשה אפוא לחלוק על כך שתיקון צו הרישום בעקבות שינוי התקנון הוא רצוי מהיבט ההגנה על צדדים שלישיים (ראו: עניין גדרון, בעמ' 68). אכן, כאשר מדובר בנסיבות שבהן הופעל סעיף 95(א) לחוק, היינו כאשר בעלי הדירות עצמם החליטו על קביעת מנגנון של בית מורכב, שאלת הרישום במרשם נתונה לשיקול דעתם. אולם, כאשר מדובר בנסיבות שבהן המפקח הוא שהורה על הפעלת מנגנון של בית מורכב בהתאם לסעיף 95(ב) לחוק, וזאת כאשר ניהולו של הבית המשותף עורר קשיים ומחלוקות, יש מקום לכך שאף יורה על תיקון צו הרישום כך ששינוי התקנון יופיע במרשם".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

66. הדברים יפים אף לענייננו מקום בו התקנון נחתם, נרשם בלשכת רישום המקרקעין ובשגגה נמחק הרישום " תקנון מוסכם".

מעמד הנציגות-

67. בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין הוגדר בית משותף מורכב כדלהלן :

"מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף".

68. עיינו הרואות כי בעלי הדירות בבית רשאים לקבוע בתקנון המוסכם של הבית כי בית יתנהל כבית מורכב.

69. עיון בתקנון המוסכם החל על הבית מעלה כי הוא חילק את הבית לשני אגפים: אגף המגורים- הוא האגף המצוי תחת הגג מעל הדירות, והאגף מסחרי – הוא האגף המצוי מתחת ליתר הגגות. בסעיף 2 לתקנון נקבע כי תיקון פגם או חסרון המתייחס או משמש אגף אחד בלבד יחול על אותו אגף או תיקון מתקן המשמש רק אגף אחד יחול על אותו אגף בלבד, ותיקון פגם או חסרון המתייחס לבית בשלמותו או תיקון של מתקן המשמש את הבית כולו יחול על בעלי הדירות בשני האגפים. בסעיף 19 לתקנון נקבע כי: "נציגות של הבית המשותף תהיה רשאית בכל מקרה שיהיה צורך לדון בענין הנוגע לאגף אחד בלבד להועיד אסיפה של בעלי היחידות של אותו אגף בלבד וכל החלטה שתתקבל באסיפה כזאת תהיה חוקית. הדיונים באסיפה כזאת יתנהלו בצורה הקבועה בהסכם המצוי בחוק".

70. הנה כי כן, בהתאם לתקנון שנרשם לבית, אין כל מניעה לכך שהבית יתנהל כבית מורכב באופן שכל אגף יתנהל בנפרד בעניינים הנוגעים לאותו אגף בלבד.

71. גם בביקורי במקום התרשמתי כי נתוני הבית תומכים בהפרדה לאגפים, וכי הבית מתנהל כבר היום באופן מופרד.

72. מעדות עו"ד רש עלה כי בתקופת היותו עו"ד הנציגות, מסוף שנות ה-90 עד 2011-2012, נוהל הבית כבית משותף אחד ולא כבית מופרד לאגפים, ראו עדותו בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 14.6.22 שורות 13-2.

73. מעדות עו"ד לוטן עלה כי מיום שנטל את הייעוץ המשפטי לבית ועד ליום 1.1.17 הייתה נציגות אחת לכל היחידות בבית, הן יחידות המגורים והן היחידות המסחריות, ראו עדותו בעמ' 15



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

לפרוטוקול הדיון מיום 1.2.22 שורה 48. מעדותו בעמ' 17 שורות 10-11 עלה כי בתחילת 11/2016 נואשו בעלי הדירות מהיחידות המסחריות והחליטו על "היפרדות". החל מיום 1.1.17 כולל שנת 2018 נוהל האגף הצפוני כחטיבה נפרדת, והוא כלל את דירות המגורים ואת היחידות המסחריות המצויות תחת גג אגף המגורים: החניון, יחידת דניס סביונים ומועדון הביט, ועל כן הנציגות אף תבעה את דניס סביונים בדרישה לשלם דמי וועד לשנים 2017-2018, ורק לאחר מכן, בשל אי שיתוף פעולה של היחידות המסחריות, החלה הנציגות מנהלת רק את דירות המגורים.

74. עוד עלה מעדותו כי אגף המגורים ביקש לקדם פרויקט תמ"א 38 באגף המגורים בלבד, זאת בשל העדר שיתוף פעולה מצד בעלי היחידות המסחריות, ראו עמ' 16 לפרוטוקול שורות 2-26.

75. בהמשך עדותו העיד עו"ד לוטן, בעמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 1.2.23 שורות 7-18, כי עד 31.12.16 הוא ליווה משפטית את נציגות הבית המשותף שייצגה את כלל בעלי הדירות בחלקה, והחל מיום 1.1.17 החליטו בעלי הדירות המשמשות למגורים בבית לצמצם את עבודתם השוטפת לתחזוקה של אגף המגורים ושל שאר היחידות המצויות תחת אותו גג (החניון, יחידה מס' 89 שבבעלות דניס ומועדון הביט שבבעלות עיריית חיפה). הטעם לכך שהנציגות החליטה שלא לדאוג יותר ליחידות המסחריות להן היה מוסר תשלומים ירוד, היה שהן נמנעו מלהגיע לאסיפות כלליות ונדרשה להן תחזוקה מוגברת. לדבריו, שירותיו נשכרו ע"י נציגות של 49 בעלי הדירות בבית המשמשות למגורים. היטיב עו"ד לוטן לסכם עמדתם: **"החליטה הנציגות שלא להתנדב עבור יחידות שאינן מעוניינות ולא מבקשות להשתמש בשירותיה, וכי אין בכוחה וברצונה להתנגח עם תאגידים ויזמי נדל"ן וכל שהנציגות מבקשת הוא לשמור על תחזוקה תקינה של הרכוש המשותף שהינו בסמוך ומשרת את דירות המגורים, ומשכך, החל מה-1.1.2019 החלה הנציגות בתצורתה הנוכחית לייצג רק את בעלי הדירות"**.

76. בחקירתו הנגדית (עמ' 15 לפרוטוקול שורות 22 ואילך) התבקש עו"ד לוטן לפרט מהם המהלכים אותם נקטו בעלי הדירות בבית טרם שהחליטו להתנתק מהיחידות המסחריות, והשיב כי בעלי הדירות ביקשו וניסו, ללא הצלחה, לרתום את בעלי היחידות המסחריות לשלם, לאחר ששלחו להם התראה בה ציינו כי לא ימשיכו להתנדב עבור יחידות שאינן משלמות.

77. מעדות מר גורן, חבר הנציגות, עלתה תמונה דומה ולפיה היו 3 תקופות שונות בהתנהלות הנציגות: בתחילה הנציגות ייצגה את כל בעלי הדירות בבית, בהמשך את כל בעלי הדירות תחת גג אגף המגורים, ולבסוף רק את בעלי דירות המגורים, ראו עדותו בעמ' 16 לפרוטוקול הדיון מיום 14.6.22 שורות 21-26. מעדותו עלה כי היחידות המסחריות לא נדרשו בשום שלב לממן את עלות הפעלת המעליות המצויות באגף המגורים, עמ' 16 לפרוטוקול שורות 32-34. **"מה שמתחת לגג כמו שכתוב בתקנון זה אגף המגורים וכך התייחסנו"**, שורות 27-28.

78. הטענה כי לא היה שיתוף פעולה של בעלי היחידות המסחריות, אשר לא התייצבו לאסיפות כלליות ולא שילמו חובותיהם לנציגות, עברה כחוט השני בעדויות כל עדי הנציגות וכן בעדות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020, 8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עו"ד לוטן שהוזמן מטעם מקסס. מר גורן הודה בעדותו כי לאור היעדר שיתוף הפעולה של היחידות המסחריות המצויות תחת גג אגף המגורים הוחלט, בניגוד להוראות התקנון, שלא לגבות מהם עוד כספים ולא לתת להם שירותים, ראו עדותו בעמ' 18 שורות 25-40.

79. מקסס טענו כי גם אם ייקבע כי התקנון בתוקף אין לאפשר מכוחו כינון של שתי נציגויות בבית, שכן התקנון קובע כי כל אגף יישא בהוצאות הניקיון והתחזוקה שלו, קרי שתי קופות נפרדות, אך לא אפשר הפרדת אגפים או הקמת שתי נציגויות נפרדות לבית, ומשכך, אין לאפשר קיומה של נציגות נפרדת לאגף המגורים.

80. לא מצאתי לקבל טענה זו. עיון בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין מלמד אמנם כי בסעיף לא נכתב ב"רחל בתך הקטנה" כי הפרדה מאפשרת באופן אוטומטי מינוי נציגויות נפרדות, אך נהיר כי אין צורך בקביעה מפורשת בעניין זה. לדידי, די בכך שנקבע לגבי בית כי הוא יתנהל כבית מורכב כדי לאפשר מינון של נציגויות נפרדות לכל אגף/מבנה, אשר יוציא אל הפועל את הפרדת הניהול, אף ללא הוראה מפורשת לכך בתקנון, מה גם שאין בכך כדי לייתר את הצורך במינוי נציגות כללית משותפת לבית כולו.

81. בהיעדר שיתוף פעולה, כאמור, ולאור הוראות התקנון המוסכם המאפשרת התנהלות הבית באופן מופרד בעניינים הנוגעים לניהולו של כל אגף ואגף, לא מצאתי כי קיימת מניעת להקמת נציגות לאגף המגורים הכולל את כל היחידות המצויות תחת הגג המצוי מעל דירות המגורים, ואולם, הקמת נציגות נפרדת תהא בהתאם להוראות התקנון ותכלול את יחידת דניס סביונים, את החניון, וכל יחידה אחרת המצויה תחת גג אגף המגורים.

82. משכך, טענת מקסס כי הקמת נציגות הנותנת שירותים רק לדירות המגורים אינה כדין נכונה. עם זאת, לא שוכנעתי כי מקסס או דניס ניסו להועיד אסיפה כללית לבחירת נציגות כללית לבית או כי עשו כל שלאל ידם לגיוס כלל בעלי הדירות בבית לשיתוף פעולה בעניין.

83. לאור כל האמור, אני קובעת כי אין מניעה לניהול אגף המגורים (כולל היחידות המסחריות שבו) בנפרד מהאגף המסחרי. עם זאת, אני מורה לנציגות אגף המגורים להקפיד להזמין לכל האסיפות הכלליות את כל בעלי הדירות המצויות תחת גג אגף המגורים, ולוודא כי הנציגות פועלת בעבור כלל היחידות המצויות תחת גג אגף המגורים. אין בידי לקבל קביעת הנציגות בסיכומיה כי: **"49 בעלי הדירות שומרים על זכותם להתאגד ולפעול ככל שנדרש לצורך שמירה על איכות חייהם וניהול הנקיון והאחזקה, לאסוף כסף, לקבל החלטות על עצמם וזכויות אלו לא יכולות להישלל על ידי אף ערכאה שיפוטית, ואין בהתאגדות כזו כל פסול"** (סעיף 6 לסיכומים). התנהלות הבית המשותף היא בהתאם להוראות חוק המקרקעין והתקנון המוסכם שנרשם לו, והיא אינה נקבעת בהתאם לרצונותיהם או משאלות ליבם של מי מבעלי הדירות בבית. ככל שהיחידות המסחריות שבאגף המגורים מהוות נטל כלכלי וניהולי על בעלי דירות המגורים, כאמור בסעיף 6 לסיכומי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנציגות ובעדויות העדים מטעמה, תתכבד הנציגות החוקית ותתבע אותם למילוי חובותיהם כלפיה, אך היא אינה רשאית לעשות דין עצמי ולהחליט להיפרד מהם.

84. לפיכך, אני מורה לנציגות המכהנת להועיד בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין אסיפה כללית של כל בעלי הדירות על כל אגפיו שעל סדר יומה יעמוד נושא בחירת נציגות כללית לבית.

מינוי נציגי הנציגות, מינוי עו"ד לוטן, מינוי רואה חשבון-

85. משקבעתי כי התקנון חל ומכוחו רשאים בעלי הדירות להועיד נציגות נפרדת לאגף המצוי מתחת גג אגף המגורים ונציגות נפרדת לאגף המסחרי מוצאת אני לדחות את תביעות מקסס ואקו סטים להורות כי נציגי הנציגות שנבחרו אינם כדין, כי מינוי עו"ד לוטן אינו כדין, וכי יש למנות רואה חשבון חיצוני לבית. עניינים אלו שמורים לאסיפה הכללית הרלבנטית של האגף הרלבנטי, ושוכנעתי כי חברי הנציגות ועו"ד לוטן פועלים מכוח החלטות של האסיפות הכלליות שכונסו בבית. לאור האמור, נדחית גם הבקשה לחיוב חברי הנציגות ובא כוחם להשיב כספים שקיבלו לנציגות. ממילא, אפילו מוצאת הייתי לקבוע אחרת, לא הוכח מה סכומי הכסף אותם צריכים היו להשיב לקופת הנציגות.

86. כמו כן, לא מצאתי לחייב את הנציגות או את בעלי הדירות בבית לשכור שירותי רואה חשבון. למקסס ואקו סטים קיימת הרשות לשכור רואה חשבון מטעמם שיעבור על כלל מסמכי הנציגות. ככל שהלה ימצא כי ההתנהלות הכספית של הנציגות אינה כדין שמורה להן הזכות לפעול כפי שתמצאנה לנכון לאכיפת זכויותיהן.

87. לא מצאתי לקבוע כי עו"ד לוטן פועל בניגוד עניינים עת הוא משמש כב"כ הנציגות בעודו יזם נדל"ן שיש לו עניין בקידום פרויקטים נדל"ניים בבית. האמור לא הוכח, ואין די בכך שעו"ד לוטן מהווה יזם בפרויקטים בעיר חיפה כדי לאשר את הנטען. קידום פרויקט נדל"ני בקשר לבית אינו מהווה בהכרח ניגוד עניינים, וממילא לבעלי הדירות זכות ליטול לעצמם ייעוץ משפטי מתאים בעת כריתת הסכמים בנוגע לנכסיהם.

88. העובדה שיתכן כי ההחלטות בדבר מינוי נציגי הנציגות ונטילת שירותי ייעוץ משפטי התקבלו באסיפות כלליות אליהם לא הוזמנו כלל בעלי היחידות המסחריות תחת גג אגף המגורים אינה תקינה ויש להימנע ממנה מעתה והלאה, אולם, אין בה כדי לאיין החלטות אלו שעה שנהיר כי ממילא לא היה בכוחם של מספר מועט של יחידות מסחריות, המהווים אחוז זעום מקרב המצביעים, כדי לשנות מהחלטות אלו.

89. יתירה מכך, מהעדויות עלה כי משעה שהנציגות החלה מייצגת רק את בעלי דירות המגורים ולא את בעלי היחידות המסחריות המצויות תחת גג אגף המגורים, מימנו רק בעלי דירות המגורים את שכר עו"ד לוטן ואת שכר נציגת הנציגות. עדויות אלו לא הוכחו ולא הופרכו. אמנם, אין באמור כדי להוות הכשר להחלטת הנציגות לייצג רק את בעלי דירות המגורים, אך ממילא גם לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יכולה להיות למקסס ולאקו סטים כל טענה בעניין השכר ששולם לעו"ד לוטן ולנציגות הנציגות. מקסס ואקו סטים אמנם נדרשו לשלם לנציגות דמי וועד, אך נטען ע"י הנציגות ולא הופרך כי נגבה מהם סכום מופחת ממה שנגבה מדירות המגורים, וסכום זה שימש לתחזוקת חלקים משותפים דוגמת המשאבות.

90. באשר למתן תשלום לחברת הנציגות עבור שירותיה, לא מצאתי כי הדבר פסול שעה ששכרה אושר בהחלטת האסיפה הכללית, ושעה שמדובר על בית גדול ומורכב הדורש השקעת זמן לא מבוטל של חברי הנציגות בתפעול הנציגות. אמנם חוק המקרקעין מדבר על מינוי נציגות חיצונית בשכר לבית, אך לא מן הנמנע כי קיימת עדיפות לנציגות מקרב "בעלי הדירות שבבית", ורק אם "לא היתה אפשרות מעשית לעשות כן" תמונה נציגות שלא מקרב בעלי הדירות, כאשר המפקח ראשי לקבוע שכר שישלמו לה בעלי הדירות, ראו סעיף 67 לחוק המקרקעין.

91. סעיף 5 (א) לתקנון המצוי (שבתוספת לחוק המקרקעין), קובע כי האסיפה הכללית מוסמכת לקבוע את "דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". לכן ראשית האסיפה הכללית להחליט אודות תשלום שכר לנציג/נציגי הנציגות בעבור פועלם.

92. לעניין הרוב הדרוש - סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי "החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות". ברור, אפוא, כי החלטה בדבר תשלום שכר לנציג נציגות היא במסגרת סמכויותיה של האסיפה הכללית, בין אם מדובר בהחלטה בדבר דרכי הניהול, בין אם בקביעת ההוצאות הנדרשות ובין אם בדבר הסדרת העניינים האחרים בבית המשותף. לפיכך, די בהחלטה של רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית כדי לפטור את חברי הנציגות מתשלום חלקם בהוצאות השוטפות. לא הופרכה טענת הנציגות כי החלטה זו התקבלה ברוב קולות באסיפה הכללית של אגף המגורים.

93. לפיכך, די בהחלטה של רוב בעלי הדירות, המתקבלת באסיפה הכללית כדי לאפשר תשלום לנציג נציגות בעבור עבודתו בנציגות בין באמצעות תשלום ממש ובין באמצעות מתן פטור מתשלום דמי ועד. ראו בעניין תיק המפקח על המקרקעין (תל אביב-יפו) 316/10 שגיא נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שמעון בן צבי 7 גבעתיים (נבו, 14.3.2011).

94. יודגש כי החלטה בדבר תשלום שכר לנציג הנציגות מחייבת את כל בעלי הדירות, לרבות אלו שהתנגדו לה, זאת מכוח סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, אשר מכוחו קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020, 8/43/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ירושלים (נבו, 28.10.1987); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ, בפסקה 22 (נבו, 17.01.2021), וכך ככל שאושר על ידי רוב בעלי הדירות בבית המשותף, תשלום לאותה חברת נציגות תשלום זה הוא חלק מההוצאות הנדרשות "לניהולו" של הבית, בדומה לתשלומים שוטפים אחרים.

95. עם זאת, כדי שחברת הנציגות תמשיך ליהנות מהתשלום או פטור מתשלום, אני ממליצה לשוב ולאשר החלטה זו במסגרת האסיפה הכללית אשר מתקיימת אחת לשנה (סעיף 5(א) לתקנון המצוי), ולהביא הנושא על סדר יומה, כך שהפטור ייבחן מחדש על ידי בעלי דירות, בכל שנה במסגרת האסיפה הכללית. אין מדובר בפטור קבוע, אלא כל שנה יש לאשר מחדש ולאפשר לבעלי הדירות להביע עמדתם לעניין זה, במסגרת האסיפה הכללית.

השבת כספים למקסס -

96. מקסס עתרה לחיוב הנציגות להשיב לה את הסך של 16,800 ₪ ששילמה כדמי ועד לנציגות בעבור השנים 2017-2018 חרף העובדה שלא קיבלה מהנציגות שירותים כלשהם.

97. מעדות עו"ד לוטן, ששמש כב"כ הנציגות, עלה כי בין השנים 2017-2018 הנציגות העניקה שירותים לכל בעלי היחידות המצויות תחת גג אגף המגורים לרבות למקסס, ראו עדותו בעמ' 17 לפרוטוקול הדיון מיום 1.2.22 שורות 13-16.

98. מחומר הראיות עלה כי מקסס שילמה סכום זה לנציגות בעקבות פסק דין מיום 12.8.18 בתיק תביעה מס' 8/411/2018 שנוהל בפני המפקחת על רישום מקרקעין. לאור האמור, מדובר במעשה בי-דין ומקסס מנועה מלטעון כנגד חוב זה.

99. למעלה מהדרוש אתייחס לחוב גם לגופו, משקבעתי כי התקנון חל ומכוחו רשאים בעלי הדירות להועיד נציגות נפרדת לאגף המצוי מתחת אגף המגורים ונציגות נפרדת לאגף המסחרי, וכי לא הייתה כל מניעה לכך שכספים שגבתה הנציגות הנבחרת ישמשו לתחזוקת הרכוש המשותף המשמש את בעלי הדירות באותו אגף, ממילא רשאית הייתה הנציגות לגבות מיחידת החניון, תת חלקה 12, השתתפות בהוצאות תחזוקת אותו אגף. מעדות עו"ד לוטן בעניין עלה כי הנציגות העניקה שירותים באותן שנים לכל היחידות תחת גג אגף המגורים. עדות זו לא הוכחה ולא הופרכה.

100. בהיות מרבית יחידה תת חלקה 12 מצויה תחת גג אגף המגורים, נהיר כי לא יכולה להיות קיימת למקסס ואקו סטים טענה בדבר "אי מתן שירותים", שכן השירותים שניתנו לכל בעלי הדירות באגף זה מהווים מתן שירותים גם ליחידה זו, וממילא ככל שהייתה קיימת לה טענה כנגד תפקודה של הנציגות, הרי שטענה זו אינה יכולה להוות הצדק להשבת הכספים ששולמו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020, 8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

101. האמור שונה ביחס ליחידה תת חלקה 88 אשר מצויה באגף המסחרי. הנציגות לא הייתה רשאית לגבות כספים מיחידה זו כל עוד לא הוכח כי כספים אלו נועדו לתחזוקת הרכוש המשותף הכללי המשותף לשני האגפים.

102. מכל מקום, מעיון בקבלה שצורפה כנספח 6 לתצהיר עדותו הראשית של אביב מזרחי שהוגש מטעם מקסס עולה כי לא ניתן ללמוד ממנה בעבור איזו יחידה שולמה. הקבלה נושאת כיתוב: "ע"ח ועד בית לשנת 2017-2018", הא ותו לא. הקבלה אינה מפרטת בעבור איזו יחידה שולמה, ומשכך, מקסס, אשר עליה נטל ההוכחה בעניין, לא הוכיחה כי הנציגות גבתה כספים אלו גם בעבור יחידה תת חלקה 88.

103. לאור האמור, לא מצאתי לקבל תביעת מקסס בעניין זכותה להשבת כספים.

מצבו הקונסטרוקטיבי של הבית-

104. מקסס ואקו סטים צרפו כנספח 25 לתצהיר אביב מזרחי חוות דעת של המהנדס רפי אנונו, ששירותיו נשכרו ע"י הנציגות. על פי הנתען, חוות דעת זו לא הוצגה בפני בעלי הדירות בבית, והנציגות אינה פועלת להסרת הליקויים המפורטים בה. לאור האמור, עתרו מקסס ואקו סטים לחיוב הנציגות לביצוע התיקונים הנדרשים בבית על מנת לטפל בליקויים הקונסטרוקטיביים.

105. הנציגות טענה כי אינה פועלת לטיפול בליקויים שעלו בחוות הדעת מטעמה מהטעם שבעלי הדירות לא מוכנים לשלם סכומים אלה, ראו עדות הגב' אלון בעמ' 21 לפרוטוקול הדיון שורות 10-1.

106. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי: **"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלו להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות"**.

107. לאור הוראת הסעיף, האמור אינו מהווה טענת הגנה ואינו פוטר את הנציגות מלפעול לתיקון הליקויים האמורים.

108. עם זאת, כפי שציינתי לעיל, הנציגות משמשת כנציגות אגף המגורים בלבד, ונראה כי מרבית הליקויים שפורטו בחוות דעת אנונו, אם לא כולם, מתייחסים למבנה כולו ולא לאגף כלשהו בבית, ועל כן מקומם לידון באסיפה כללית של כל בעלי הדירות ולהיות מטופלת על ידי "נציגות העל" של הבית שתורכב מנציגות 2 האגפים.

109. לאור האמור, ומשהוגשה תביעה זו כנגד נציגות אגף המגורים בלבד, היא נדחית. עם זאת, אני מורה לנציגות להועיד אסיפה כללית מקרב כל בעלי הדירות בבית אשר על סדר יומה יעמוד נושא בחירת נציגות כללית לבית אשר תפעל לקידום השיפוץ הנדרש למבנה כולו. האסיפה תקבע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, ותתקבל בה החלטה אודות השיפוץ הנדרש שיחלו בביצועו בתוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020, 8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

120 יום מהיום. הנציגות הכללית שתיבחר תנקוט בהליכים משפטיים כנגד כל בעל דירה בבית, מגורים או מסחרי, שלא יאות לשלם את חלקו בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית כפי חלקו היחסי.

חדרי המדרגות והמעליות –

110. סעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מגדיר רכוש משותף – "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיו"ב המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת". (הדגשה שלי י"ל).

111. מן האמור בסעיף עולה כי ככלל חדרי מדרגות ומעליות מהווים רכוש משותף, אלא אם הללו הוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירה או לדירות בבית כפי שמאפשר סעיף 62 לחוק המקרקעין.

112. עיון בתשריט רישום הבית המשותף ובתקנון המוסכם מעלה כי כל המעליות וכל חדרי המדרגות נרשמו כרכוש משותף (נותרו בתשריט ללא צבע כפי שמסומן רכוש משותף). כן עולה מהתשריט כי כל פירי המעלית מגיעים לקומה 1-.

113. אין מחלוקת עובדתית כי במעלית המרכזית קיים פתח בקומה 1- המאפשר תחנת עצירה למעלית, וכי קיימים כפתורי הזמנת מעלית בקומה 1- ובתוך המעלית לקומה 1-, ראו סעיף 19 לסיכומי הנציגות. לאור כל אלו, ומשנרשם הבית כבית משותף באופן זה, אין לו למפקח אלא לפסוק על פי המרשם (ראו לעניין זה רע"א 587/83 ועד הבית ברח' תנועת המרי 2 נגד ירדני פדי ל"ח (4) 487).

114. טענת דניס סביונים, מקסס ואקו סטים כי נדרשו לשלם דמי ועד באגף המגורים לרבות בגין תחזוקת המעלית אף היא לא נסתרה.

115. לאור העובדה כי חדרי המדרגות והמעליות מהווים רכוש משותף לכלל בעלי הדירות בבית, ולא נקבעה לגביהם הוראה מיוחדת כלשהי בתקנון המוסכם, הנציגות אינה רשאית להגביל שימוש זה. יתירה מכך, גם מטעמי ביטחון אין להלום כי הנציגות תמנע מעבר בחלקים מסוימים של חדרי המדרגות, שכן בעתות חירום כמו שריפה או רעידת אדמה מומלץ להתפנות דרך חדרי מדרגות, ולא דרך מעליות, ונהיר כי חסימתם ע"י הנציגות מסכנת את בעלי הדירות בבית.

116. לאחר שעלה מטענות הנציגות כי על אף העובדה שהפירים מגיעים עד קומה 1- והמעלית המרכזית כוללת כפתור עצירה בקומה 1-, בפועל המעליות מעולם לא שימשו לצורך הגעה לקומה 1-, וכי כלל לא ניתן להגיע באמצעותן לקומה 1-, מצאתי למנות מומחה מטעמי אשר יבחן את המעליות ויחוורו דעתו ביחס להיתכנות עשיית שימוש במעליות לצורך זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020,
8/43/2021**

117. לאחר שהמומחה בחן את המעליות בבית, ואף עלה לחדרי המכונות, חיווה דעתו כי המעלית המרכזית יכולה לשמש באופן מידי להגעה לקומה 1-, והדבר אף אינו כרוך בעלויות כלשהן, ראו סעיף 11א לחוות דעתו. מחוות דעתו עלה כי לצורך הגעתה של המעלית לקומה 1- נדרש רק לחבר את הכפתור הקיים בתוך תא המעלית ללוח הפיקוד, ראו סעיף 11ג לחוות הדעת. המומחה גם חיווה דעתו כי המעלית פעלה והגיעה לקומה 1- במשך שנים, למעט בתקופה האחרונה, ראו סעיף 11ב לחוות דעתו. עוד קבע המומחה כי לא קיימת גישה מהחניון לאף אחת מהמעליות.

118. מחקירתו של המומחה עלה כי בשני המועדים שביקר בבית, המעלית לא עצרה בקומה 1-, והדלת באותה קומה לא הייתה פעילה. ואולם, לאחר שהמומחה עיין בתסקירי המעליות משנת 1999 ואילך הוא מצא כי בכל התסקירים מפורט כי המעלית משרתת 8 תחנות (או " 8 רבדים" כלשון התסקירים), ורק בתסקיר משנת 2022 ציין הסוקר כי התחנה בקומה 1- מבוטלת. לדברי המומחה, היות שהמעלית המרכזית משרתת 6 קומות מגורים ואת קומת הכניסה, הרי שהקומה השמינית/הרובד השמיני ככל הנראה הוא קומה 1-.

119. המומחה הסביר בעדותו כי קיימים במעלית המרכזית כל הרכיבים הנדרשים להביאה לעצור בקומה 1-, וכי ניתוק פשוט שבוצע ע"י טכנאי במועד כלשהו הביא לכך שתחדל מלעצור בקומה 1-, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 6.2.23 שורות 32-47 :

"ש:כדי להפוך מעלית בקומה מסוימת לפעילה, תסכים אתי שאנחנו צריכים מספר תנאים מצטברים? צריך שיהיה פיר, צריך שהמעלית תגיע לתחנה, צריך שתהיה דלת, צריך שתהיה אפשרות להזמין את המעלית מהקומה וגם שבתוך פיר המעלית יהיה לחצן מתאים שיהיה פעיל ויזמין את המעלית לקומה 1- והתנאי האחרון הוא דלת פעילה. תסכים אתי שהתחנה לא הייתה פעילה במובן זה שלא ניתן להזמין את המעלית מהלחצן החיצוני (אני לא מדבר על חדר הפיקוד למעלה) וגם מהלחצן הפנימי בתוך המעלית לא ניתן לרדת לקומה 1-. אתה מסכים אתי? שאלה עובדתית.

ת:זאת פעולה מאוד פשוטה שטכנאי המעליות מנתק קומה ומנתק גם את הלחצן בתא, הוא מנתק באותו ניתוק גם את הלחצן החיצוני, ולכן אין קריאה לקומה הזאת, היא לא פעילה. זה ניתוק מאוד פשוט שעושה הטכנאי בלוח הפיקוד."

120. בביקור במקום מצאתי, כאמור, כי בקומה 1- קיימת דלת ברזל ביציאה מהמעלית, ובסמוך לה קיים כפתור חיצוני להזמנת המעלית. כמו כן, מצאתי כי קיים לחצן פנימי בתוך המעלית עליו מתנוסס הכיתוב 1-. הללו מחזקים את גרסת דניס סביונים, מקסס ואקו-סטים ואת חוות דעתו של המומחה כי בעבר הגיעה המעלית לקומה 1-. לו אכן לא הייתה קיימת אפשרות לרדת לקומה 1- מיום שהוקם הבית, כטענת הנציגות, מה הטעם מצא הקבלן להציב דלת יציאה מהמעלית וכפתור להזמנתה בקומה זו וכפתור 1- בתוכה. זאת ועוד, מעדות מר גורן, אשר לא הופרכה, עלה כי בשנת 2000 בוצעו עבודות שיפוץ במעליות במסגרתן הוחלפו כל דלתות המעליות מדלתות עץ



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020,
8/43/2021**

לדלתות ברזל, ראו עדותו בעמ' 15 לפרוטוקול מיום 14.6.22 שורות 2-21. אין חולק כי גם הדלת בקומה 1- הוחלפה במסגרת עבודות אלו. העובדה שהנציגות לא ויתרה על החלפת דלת זו, שלטענתה מעולם לא הייתה בשימוש, מחזקת את גרסת דניס כי המעלית כן הגיעה לקומה 1- בתקופות מסוימות, שאם לא כן מה הטעם היה להחליפה.

121. מעדויות העדים שהעידו מטעם דניס סביונים, מקסס ואקו-סטים עלו הנתונים הבאים:

עו"ד רש שטיפל שנים רבות בייצוג הנציגות לא זכר אם היה קיים כפתור 1- במעלית המרכזית, ולא זכר אם הייתה קיימת דלת יציאה בקומה 1-, ראו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 14.6.22 שורות 29-41. עדותו לא העלתה ולא הורידה בעניין.

יצחק עודד רון, שוכר יחידה בבית הצהיר בתצהיר עדותו הראשית כי אביו והוא אחריו הפעילו מכון כושר בקומה 1- בבית. לדבריו, החל משנת 1980 ועד לשנת 2015 המעלית המרכזית הגיעה לקומה 1- והיה מעבר חופשי בגרם המדרגות המרכזי, והמעלית וגרם המדרגות שימשו את המתעמלים במכון. לדבריו, בשנת 2015 הזמינה נציגת הנציגות, הגב' הדסה אלון, טכנאי מעליות שביטל את אפשרות המעלית לרדת לקומה 1-. דרישתו ממנה לסדר את המעלית לא נענתה, והיות שקהל לקוחותיו היו מתאמנים צעירים שלא התקשו לעלות קומה אחת ברגל הוא ויתר ו"לא עשה מהדבר עניין", ראו סעיפים 5-9 לתצהיר עדותו הראשית. בחקירתו חזר העד על גרסתו זו ראו בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 1.2.22 שורות 46-49 ובהמשך בעמ' 4 שורות 1-14.

מדובר בעד ניטרלי שכבר אינו שוכר נכס מדניס סביונים, עדותו הייתה אמינה עלי והתיישבה עם הנתונים הפיזיים הקיימים בשטח ועם חוות דעת המומחה שמונה.

122. אשר כהן, בעלים של יחידות בבית, אשר שימש למשך מספר חודשים כחבר הנציגות, הצהיר בתצהיר עדותו הראשית כי בשנת 2019 הזמין את המעלית לקומה 1-, היא נפתחה והם נכנסו פנימה ולחצו על כפתור קומה 0, אך המעלית לא עלתה בשל חסימה שבוצעה בה. בחקירתו הנגדית חזר העד על גרסתו בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 1.2.22 שורות 42-49.

123. העד גם העיד אודות החסימה שהותקנה בחדרי המדרגות, אך ציין כי בהיותו בנציגות אחז במפתח למעברים אשר אפשר לו לעלות מהחניון ליחידות שבבעלותו ועל כן הדבר לא הפריע לו, ראו עדותו בשורות 6-8:

"ת:אני לא ביקשתי, אני בהיותי בוועד המפתחות היו בידיי והשתמשתי בהם ואני גם השתמשתי בהם לרדת לקומת החניה במקום ללכת סביב בגשר בגיל 70+. לא הגיוני בגילי שאלך מסביב בגשר במקום לרדת במדרגות החירום."

ובהמשך בשורות 39-42:

"כשהיו וויכוחים בין הוועד לבין אדון רון הוועד הקים סורגים ובשלב מאוחר יותר הקים גם פחים לחסום באופן מוחלט את המעברים, ונעלו את המעברים. כאשר אני הייתי בוועד קיבלתי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020,
8/43/2021**

את המפתחות לשני המעברים – א' ו- ב' – ואחרי שעזבתי את הוועד החליפו את המנעול על מנת שלא ארד במדרגות. אני ירדתי במדרגות לחניון וגם לקומת המסחר. "

124. עודד רומנו, בעל מניות והבעלים של דניס סביונים, העיד במסגרת תצהיר עדותו הראשית כי המעלית הנוכחית וגם הקודמת הגיעו לקומה 1- ונפתחו בה. לדבריו, למעלית קיימים כל הרכיבים הנדרשים לשם הגעה לקומה 1-, אלא שמאן דהוא "טיפול" בה באופן טכני כדי למנוע הגעתה לנכס שבבעלות דניס סביונים המצוי בקומה 1-. הטעם לכך היה רצונם של בעלי הדירות בבית למנוע הגעה מקומת המסחר לדירות משיקולי ביטחון, מה שאינו לגיטימי. עוד עלה מתצהירו כי בדרישות הנציגות לתשלום דמי וועד ממנו נלקחו בחשבון גם הוצאות תחזוקת שלוש המעליות הקיימות בבית. השימוש במעלית הכרחי לדניס סביונים אשר משכירה את הנכס שבבעלותו לעסקים שונים אשר לחלקם נדרש רישיון עסק, ולצורך קבלתו עליו להוכיח אפשרות להגעה נגישה לנכס. מתצהיר העד עלה כי הוא אינו יודע מה המועד בו המעלית "טופלה" כך שתפסיק להגיע לקומה 1- שכן מי ששכר ממנו את הנכס פעל בנכס שנים רבות ללא צורך ברישיון עסק, ועל כן לא נדרש להראות נגישות לנכס ולא הסב את תשומת לבו לעניין; למעשה, רק לאחר עזיבתו כשביקשה דניס להשכיר הנכס לאחר התחוויר לה הדבר.

125. בעדותו חזר מר רומנו על האמור, וזו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 1.2.22 שורות 39-47:

"ש: כשבאת לרכוש את הנכס ב- 2011, צירפת את הסכם הרכישה שלך. כתוב שם כ"כ הרבה סעיפים שבדקת את הנכס ואתה רוכש אותו כמו שהוא, ואתה בהיותך עו"ד ותיק, ונוכח העובדה שהצהרת שחשובה לך הנגישות, תסביר לי האם בדקת שהמעלית עבדה או לא עבדה עת רכשת את הנכס ב- 2011?

ת: לא ניסיתי להסיע את עצמי במעלית באותה שנה. ראיתי את המעלית. לא הייתה לי שום סיבה להניח שהיא אינה עובדת. באותה שנה גם היה שוכר פעיל בנכס. לא היו לו כל טענות בנושא. שמענו ממנו – יצחק עודד רון בעדותו שבאותן שנים המעלית גם עבדה וכך נרשם גם בסעיף 6 לתצהירו. אני עצמי לא נסעתי במעלית אבל לא הייתה שום סיבה להניח שהיא לא עובדת. יש מעלית, יש דלת, יש כפתור זימון. אני לא נזקק למעלית כדי לרדת לשם.

מר רומנו העיד בשורות 13-15 כי סביב מועד עזיבת עודד רון את הנכס בין השנים 2016 ל-2019 הוא הגיע למקום וניסה להפעיל את המעלית אך היא לא פעלה.

126. למשמע העדויות אני נוטה לקבוע כי למצער בשמונה השנים האחרונות המעלית אכן לא עצרה בקומה 1-, וזאת להבדיל מהאפשרות הטכנית לעצור שם שהייתה קיימת מימים ימימה. עם זאת, לדידי, אין חשיבות לשאלה אם המעלית עצרה בקומה 1- בעת שהנתבעים רכשו יחידותיהם, וזאת מהטעם שמדובר, כאמור, ברכוש משותף שלא הוגבלה בתקנון הזכות לשימוש בו למאן דהוא.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020,
8/43/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

127. ערה אני לחששה של הנציגות כי עצירת המעלית בקומה 1- עלולה לגרום לפגיעה בתחושת הביטחון האישי של בעלי דירות המגורים, שאחוז לא מבוטל מהם מבוגרים שאינם חפצים כי קהל שמגיע לנכסים מסחריים בבית יוכל לעלות לקומות המגורים ולשוטט בהן. ראו בעניין את עדות נציגי הנתבעת דברו על חשש מפני העתיד לקרות:

"ש:אם אני מבין נכון מהתצהיר שלך אתם מאוד לא רציתם מעבר מהקומה המסחרית כלפי מעלה במעלית או במדרגות, לא רציתם במיוחד בשים לב לסוג האנשים שהיו במכון הכושר. נכון?"

ת:בכלל לא רצינו.

ש:אבל במיוחד כי פחדתם מסוג האנשים שם במכון הכושר?

ת:יש הרבה זקנים בבניין. קרוב ל-100, מעל 100. כשאנשים זרים מסתובבים בפרוזדור זה פחד נורא. ואם יש גישה או במדרגות או במעלית או איך שהוא, הם יכולים להגיע לכל דירה. לכן אנחנו השקענו לשים את השער הירוק הגדול שנעול כל הזמן מפני שהאנשים הזרים שמסתובבים בפרוזדור יש להם גישה לכל דירה".

128. כנגד זאת עומדת, לטעמי, העובדה שמדובר במעלית המהווה רכוש משותף ובמניעת מיצוי זכות הקניין של הנתבעים. כן יש לזכור כי בעלי הדירות בבית רכשו דירות בבית אשר מיום הקמתו קיימים בו שימושים מעורבים של מגורים ומסחר.

129. אפילו הייתי מקבלת טענת הנציגות כי היחידות המסחריות ויתרו על זכותן לעשיית שימוש במעלית משך שנים רבות, לדידי, הנציגות לא הוכיחה כי שינתה מצבה לרעה בעקבות כך. הנתבעת עצמה כנציגות אינה גוף אשר לטעמי יכול לשנות מצבו לרעה, ולכל היותר בעלי הדירות שהנציגות היא שלוחתם הם אלו שיכולים היו אולי לטעון לשינוי מצב לרעה אך בעלי הדירות לא היו צד להליך. השאלה היא האם בעלי הדירות, שהנתבעת-הנציגות היא שלוחתם, שינו מצבם לרעה עקב התנהלות התובעות במהלך השנים בכך שויתרו או הסכימו שלא להשתמש במעלית. לא שוכנעתי כי בעלי הדירות שינו מצבם לרעה ולא הונחה כל תשתית ראייתית לכך. מי שרוכש דירה בבית משותף ובו מעלית, חזקה עליו שהוא יודע כי המעלית עוצרת בכל קומה, והעובדה שלא נעשה שימוש כזה בעבר, אינו מקנה לבעלי הדירות זכות למנוע עצירתה גם בעתיד.

130. לאור האמור לעיל אני מקבלת את התביעה בעניין המעלית המרכזית וחדרי המדרגות, ומורה לנציגות לפעול בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין לחיווט ותיכנות המעלית המרכזית באופן שתאפשר עצירה, פתיחה ויציאה בקומה 1- בהתאם להוראת סעיף 2 לתקנון המוסכם, כל בעלי היחידות בבית, אשר המעלית משרתת אותם או יכולה לשרת אותם, יישאו בחלקם היחסי בהוצאות הנדרשות לצורך הכשרתה לעצור בקומה 1- וכן יישאו בהוצאות החזקתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

131. הנציגות תהיה רשאית להתקין, על חשבונה, כל מנגנון שיומלץ לה אשר ימנע מקהל מזדמן עליה במעלית מעל לקומת הכניסה באגף המגורים. בעלות המנגנון האמור יישאו כל בעלי הדירות באגף המצוי תחת גג אגף המגורים בהתאם לייחס שטחי הדירות באגף.

132. בהיות חדרי המדרגות רכוש משותף, תסיר הנציגות את השערים שהתקינה בחדרי המדרגות או תציב קודן המאפשר פתיחתם, ותמסור הקוד לכל בעלי הדירות בבית. האמור יבוצע בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

אי חיוב הנציגות להתקין מעלית באגף המסחרי-

133. מקסס ואקו סטים טענו כי חברת PBB, מי שהיה הבעלים של תת חלקה 88 (שכיום בבעלות מקסס), התקינה בסביבות שנת 1995 מעלית באגף המסחרי לשם הנגשה מהרחוב ליחידות המסחריות בקומה 1-, וכן התקינה מדרגות נעות אשר קיימות עד היום אך אינן פעילות ואינן מתוחזקות. לטענתן, הנציגות הייתה צריכה לדאוג לתחזוקתם, אך חלף זאת פרקה בסביבות שנת 2006-2007 את המעלית, מכרה אותה לצד ג', והכניסה את כספי התמורה לקופתה. לראיה, הפנו מקסס ואקו סטים לפרוטוקול אסיפה כללית מיום 18.4.07 בו מציין מר גורן כי עלות תפעולה של המעלית הייתה גבוהה מדי, ועל כן לא הופעלה, והיות שעמדה כגולם הנציגות הוציאה אותה, ראו נספח 19 לתצהיר עדותו הראשית של אביב מזרחי.

134. גם מעדות עו"ד רש עלה כי המעלית והדרגנוע באגף המסחרי הותקנו ע"י חברת PBB שהייתה בעלת נכס מסחרי באגף המסחרי, וכי הנציגות לא נשאה בשום הוצאה הקשורה במתחם המסחרי. עוד עלה מעדותו כי המעלית חדלה לעבוד לאחר שחברת PBB פשטה את הרגל ועמדה תקופה ארוכה כאבן שאין לה הופכין, ולאחר שהפכה לסכנה לביטחון הציבור הוסרה ע"י הנציגות, ראו עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 14.6.23 שורות 35-49.

135. התקנון המוסכם של הבית חילק הבית לאגפים בהתאם למיקום היחידות תחת גגות מסוימים, תוך שקבע כי היחידות המצויות תחת אותם גגות יהיו אגף נפרד.

136. שעה שהמעלית הייתה מותקנת באגף המסחרי והותקנה ע"י בעלים של יחידה באגף המסחרי, ועל חשבונו (בהסכמת נציגות אגף המגורים) אפשר שפירוקה ע"י נציגות אגף המגורים לא היה כדוין, שכן סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, החל על הבית ביחד עם התקנון המוסכם, קובע כי: **"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה"**. מכל מקום, שעה שאין מחלוקת על כך שהמעלית פורקה ואינה קיימת עוד, הרי שאין מדובר עוד ב"תיקון" ברכוש המשותף כי אם בהקמת מתקן חדש, באופן שסעיף 3(א) לתקנון המצוי אינו חל עוד על המקרה. בנסיבות אלו, עסקינן בתביעה נזיקית של מקסס ואקו סטים כנגד הנציגות, בה טוענים הראשונים כנגד האחרונה כי היא פירקה את המעלית ללא כל זכות בדין לעשות כן. היות שמדובר על תביעה נזיקית, שאינה סמכותי העניינית,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא מצאתי לקבוע מסמרות בעניין, וראו בעניין את הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, וכן את פסק דין שניתן בעש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019) שם התייחסה כב' השופטת ביבי בהרחבה, בעמ' 10 לפסק הדין, להיקף סמכויות המפקח על רישום מקרקעין ביחס לעילות נזיקיות המובאות בפניו, ואין לי אלא להפנות אל הדברים המפורטים שם:

"המפקח על רישום המקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעות הנסבות על נזקים אשר אירעו לדירה בבית המשותף וליתן סעדים הנוגעים לשיפוי של בעל דירה בגין נזקים אלו. בנסיבות אלו, הרי ששומה היה על המפקחת על רישום המקרקעין, למחוק את התביעה בראשי נזק אלו. בנסיבות אלו, אשר אינם מצויים בסמכותה. אציין כי האמור חל גם על רכיבי תביעתו של המערער, הנובעים מהפסד שכר דירה, אשר לטענתו נבע מנזק א' - אשר גם בהם המפקחת אינה מוסמכת לדון (כפי שאמנם נקבע על ידה) ומשכך, היה עליה למחוק רכיב זה ולא לקיים בו דיון ולדחותו."

137. לאור האמור, משמדובר בתביעה נזיקית, היא נמחקת.

השכרת מחסנים-

138. מקסס ואקו סטים טענו בתביעתם כי הנציגות משכירה מחסנים המהווים רכוש משותף ומשלשלת הכספים לקופתה.

139. עו"ד לוטן אישר בעדותו כי ידוע לו שהנציגות השכירה מחסן בקומה 1- לחי שוורצמן, ראו עדותו בעמ' 17 לפרוטוקול הדיון מיום 1.2.22 שורות 49-50. בעמ' 18 אישר עו"ד לוטן כי הוא ערך את הסכם השכירות, וכי השטח שהושכר מהווה רכוש משותף. לשיטתו, הכספים שנגבו אמנם הוחזקו בידי נציגות אגף המגורים, אך שימשו רק לתחזוקת שטחים משותפים לכלל יחידות הבית דוגמת טיפול בחדר המשאבות או חלקים משותפים אחרים. דברים דומים עלו בעדות עו"ד רש בעמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 14.6.22 שורות 7-9.

140. הנציגות אישרה כי היא גובה את דמי השכירות לקופתה, אך לא הופנית על ידה למסמך התומך בטענתה כי כספים אלו שימשו רק לתחזוקת רכוש המשותף לכלל יחידות הבית. מנגד, לא הובאה ולו ראשית ראיה לכך שנציגות אגף המגורים עשתה שימוש בכספים אלו למימון הוצאות תחזוקת אגף המגורים בלבד, ונטל הראיה בעניין מונח לפתחם של מקסס ואקו-סטים אשר הגישו התביעה בעניין.

141. לאור האמור, מוצאת אני לחייב את הנציגות להעביר מיום קבלת פסק הדין את הכספים המתקבלים מהשכרת שטחים אלו לקופה נפרדת שתנוהל ע"י נציגות כללית שתבחר לבית ותנהל את הרכוש המשותף הכללי. אני מחייבת את הנציגות להועיד בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין אסיפה כללית שעל סדר יומה יעמוד נושא בחירת נציגות כללית לבית. הנציגות שתבחר תנהל כספים אלו. כספים אלו ישמשו לתחזוקת הבית כולו על שני אגפיו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

142. לא מצאתי לחייב את הנציגות להשיב הכספים שגבתה עד היום מהשכרת המחסן מהטעם שלא הוכח מה שיעורם של כספים אלו, והאם נעשה בהם שימוש אחר מאשר לתחזוקת הבית כולו.

העתקת המשאבות מחדר המשאבות-

143. בתוך החניון מצוי חדר המהווה חלק משטח החניון ומשמש כחדר משאבות של הבית.

144. הנציגות טענה כי מדובר בשטח לא נציל אשר אינו נגיש לרכב וזעיר מידות. לטענתה, בחניון קיימים שטחים נרחבים פתוחים שאינם מנוצלים, כך שלא ברורה הדרישה לפינוי חדר המשאבות, וגם לא ברורה הדרישה הכספית לשלם דמי שימוש ראויים בגין השימוש בשטח זה. עוד טענה הנציגות כי חדר המשאבות משמש את כל 90 היחידות שבבית, ועל כן לא ברור מדוע נתבעה רק נציגות אגף הדירות (49 דירות), ולא ברור מדוע בעלי הדירות לא נתבעו באופן אישי.

145. מעדות אביב מזרחי, הבעלים של יחידת החניון, עלה כי מקדמת דנא משמש המקום כחדר משאבות של הבית, וכי "אף אחד כנראה לא שילם אף פעם עבור חדר המשאבות" (עמ' 20 לפרוטוקול מיום 1.2.22 שורות 45-46). טענה זו לא נסתרה.

146. זכות הבעלות בבית משותף, בשונה מזכות הבעלות הקלאסית, מושפעת מהמבנה של הבית המשותף ומזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית ולכן, יכול וזכות זו תהיה כפופה, בנוסף להגבלות לפי דין או לפי הסכם, לזכויות שימוש של אחרים בבית. כך לדוגמה, בדירות רבות בבתים משותפים עוברות צנרות הביוב והניקוז המשותפות בתוך הדירה ממש, מה שמחייב את בעלי הדירה לאפשר כניסה לדירתם לצורך תחזוקתם של מתקנים אלו. המחוקק, אשר היה ער לאפשרויות מסוג אלו בהגדירו בסעיף 52 לחוק המקרקעין מה הם החלקים המהווים "רכוש משותף" קבע "אפילו הם בתחומי דירה מסויימת". לאמור, בבית משותף ייתכן שרכוש משותף יהיה מצוי בתוך דירה, מה שיחייב את אותו בעל דירה לתת זכות מעבר בקניינו (ראו, תיק מפקחת (נתניה) 279-20 אלמוג נ' שלומוף (נבו, 27.12.2021)).

147. ביטוי להכפפת זכות הקניין מפני זכויות אחרות ניתן למצוא גם בסעיף 4(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובע חובתו של בעל דירה לאפשר כניסה של חברי הנציגות או אחר מטעמם לצורך ביצוע עבודות לאחזקת הרכוש המשותף. דוגמה נוספת ניתן למצוא בסעיף 2 לתקנון המצוי המגביל את זכותו של בעל דירה לעשות שינויים ותיקונים בדירתו כאוות נפשו, ובמצבים מסוימים כפוף רצונו להסכמת בעלי הדירות, ברוב כזה או אחר.

148. מרקם החיים בבית המשותף הוא כזה, שבתוך דירות רבות מונחות, כאמור, תשתיות שונות שאינן משמשות בהכרח את בעל הדירה שבשטחו הן עוברות. כך למשל בכל הקשור לתשתיות חשמל, ביוב גז ומים, כך גם בכל הקשור לאנטנות, צלחות לוויין ודודי שמש הממוקמים על גגות אשר הוצמדו לדירה/לדירות בבית, באופן שההצמדה כפופה לזכויות שימוש ומעבר באותם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020, 8/43/2021

מתקנים. ראו בעניין פסק דיני בתיק מפקח (חיפה) 729/16 עפו נ' שאער מוניב עפו נ' שאער מוניב, בפסקאות 38-40 (נבו, 02.05.2019); המפקח על המקרקעין (פתח תקווה) 493/19 חמרי נ' קטיעי קונסלסיון חמרי נ' קטיעי קונסלסיון (נבו, 02.09.2021) ותיק מפקח (פתח תקווה) 8/21 שביט נ' שטיגל (נבו, 7.7.2022).

149. על רקע רצון של מקסס ואקו סטים לסיים את הרשות שניתנה לבעלי הדירות בבית כל השנים להצבת חדר המשאבות בתחום היחידה שבבעלותן לנוכח רצון להשתמש בשטח זה, יש לבחון, האם רשאיות מקסס ואקו סטים להביא לסיום את הרשות שניתנה ליתר בעלי הדירות בבית להשתמש בשטח האמור לחדר משאבות. מיותר לציין כי שונים הם פני הדברים ממצב שבו רכש אדם זכויות בשטח נקי, ורק לאחר מכן הולך אחד מבעלי הדירות בבית המשותף ומתקין באותו שטח כל מתקן אחר לשימוש, במקרה זה, תקום לבעל השטח עילה לסילוק יד.

150. אכן ככלל, אף אם ניתנה בעבר הסכמה לשימוש בשטח זה לצורך חדר משאבות, הרי שזו בבחינת רשות שימוש מכללא, אשר רשאי בעל הדירה בבית המשותף להביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי מקבל הרשות כי אין הוא מוכן עוד להמשיכה [ראו והשוו (ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3), 210, 214 (1977); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982); רע"א 259/99 חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיב, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001)].

151. אלא, שלכלל האמור, ישנם חריגים, לפיהם בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תהא הרשות בלתי הדירה (ראו והשוו רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיין, פסקה 4 (נבו, 29.4.2014); ע"א 6757/13 נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח, פסקה 17 (נבו, 19.8.2015); בע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית, בפסקה ח (נבו, 08.11.2012); רע"א 7244/13 סאלם נ' עזבון המנוח גרשון ולכניסקי ז"ל, בפסקה 16 (נבו, 18.02.2014); גבאי נ' הקש, פסקה 30 (נבו, 5.10.2016)).

ויפים הדברים שנקבעו על ידי כב' השופטת דפנה ברק ארז בעניין יהודאי נ' חלמיש – חברה ממשלתית – עירונית לדיר שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ (נבו, 3.10.2017): "המונח 'רישיון במקרקעין' מתייחס להענקת זכות להחזקה ושימוש במקרקעין בתמורה או ללא תמורה, במפורש או מכללא. הרישיון אינו חלק מהזכויות המנויות ב, התשכ"ט-1969, אולם פסיקתו של בית משפט זה הכירה בו כמוסד המבוסס על שיקולים של צדק ומתאים למקרים מסוימים שבהם לא רכש המחזיק זכות קניינית במקרקעין לכל דבר ועניין. ככלל, רישיון במקרקעין הוא הדיר וניתן לביטול, אך ישנם מקרים שבהם הצדק דורש למנוע מנותן הרישיון לבטלו. במקרים שבהם בעל הזכויות במקרקעין הציג בפני אדם מצג בנוגע לשימוש במקרקעין – אף ללא הסכם מפורש – יש מצבים שבהם ניתן להכיר בקיומו של רישיון 'מכוח השתק' לשם עשיית צדק בין הצדדים. לצורך כך, נבחנו בפסיקה, בין השאר, כוונת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020,
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדדים, הציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, מידת הסתמכותו של האחרון על הרישיון והנזק שנגרם לו עקב כך, משך השימוש במקרקעין ועוד. כמו כן, נקבע כי לבתי המשפט נתון שיקול דעת רחב אף בקביעת הסעדים מכוחו של הרישיון – החל ממתן פיצוי כספי בגין ביטול הרישיון וכלה בקביעה כי הרשות בלתי הדירה ואינה ניתנת לביטול – והכל על-פי נסיבות המקרה הקונקרטי...”

152. כך גם במקרה שלפניי, שבו הבית הוקם כשהוא כולל חדר משאבות המשמש את כל בעלי הדירות בבית, שנים רבות טרם שמקסס ואקו סטים רכשו את זכויותיהן הקנייניות. בנסיבות אלו, נוצרה אצל בעלי הדירות בבית הסתמכות שהלכה והתחזקה ככל שחלפו השנים, בלי שנשמעה כלפיהם כל טענה בנושא. בכך למעשה עוגנה זכות השימוש של בעלי הדירות בבית בשטח חדר המשאבות לצורך האמור, וכיום, פגיעה בזכות זו אינה דבר של מה בכך, ותתאפשר רק מטעמים חריגים. הדברים נכונים ביתר שאת בנסיבות שבהן עסקינן במתקן שייעודו לצורך חיוני, אשר מוצב כאמור באותו מיקום מזה שנים רבות.

153. מקסס ואקו סטים רכשו את זכויותיהן בשטח החניון כשהן כפופות לזכותם של כלל בעלי הדירות בבית בשטח חדר המשאבות שהוצב בחניון ומשמש את כל יחידות הבית, ומטעם זה, אין להורות על סילוק חדר המשאבות או על תשלום דמי שימוש ראויים בגינו.

154. דרישת מקסס להורות לנציגות להעתיק את חדר המשאבות לתוואי אחר דומה לדרישת בעל דירה לו צמודה חצר להעתיק את שוחות הביוב ואת מוני המים המצויים בחצרו (שאין חולק כי הם רכוש משותף) לתוואי אחר או לדרישת בעל דירה להעתיק מדירתו צינור ביוב העובר אנכית לכל אורכו של הבית (שאין חולק כי הוא רכוש משותף) לתוואי אחר. ממילא לא הוכח לי כי ניתן להעתיק את חדר המשאבות למקום אחר מבלי לפגוע בפונקציונאליות שלהן.

155. לאור האמור, לא מצאתי כי מתקיימות הנסיבות המאפשרות למקסס ולאקו סטים לדרוש סילוקן של המשאבות מחדר המשאבות המשמש את כל יחידות הבית מהחניון.

156. מקסס ואקו סטים גם אינן זכאיות לקבל דמי שימוש ראויים בגין השימוש בחלק משטח החניון לטובת חדר משאבות. הטעם לכך הוא הן רשות החינם שניתנה על ידי בעלי החניון לאורך כל השנים, והן העובדה כי לא הובאו ראיות התומכות בדרישתן לתשלום סך של 4,000 ₪ + מע"מ לחודש בגין שטח זה.

הזכויות הקנייניות ביחס לרמפה-

157. הנציגות טענה כי לאור העובדה שהרמפה המובילה לחניון לא הודגמה בתשריט רישום הבית המשותף כחלק מהיחידה שבבעלות מקסס, ולא הוצמדה לה, הרי שיש לראות בה רכוש משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

158. מקסס טענה כי קיים מעשה בי-דין ביחס לרמפה, והפנתה להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, הוגש וסומן ת/3. לאחר עיון בהסכם שהוצג לא מצאתי לקבל טענה זו. ראשית, ההסכם שהוגש אינו חתום ואינו מאושר ולא ברור מעמדו. שנית, מעיון בהסכם לא עולה קביעה כי הרמפה בבעלות בעלי החניון, אלא אך נקבע בו כי תשמר בה זכות המעבר של בעלי הדירות בבית לחדר האשפה.

159. כפי שהוסבר לעיל, אל יחידת החניון, תת חלקה 12, מובילה מיסעה/רמפה דרכה מגיעים הולכי רגל ורכבים מהרחוב אל החניון. אביב מזרחי, הבעלים של מקסס, נשאל בחקירתו הנגדית לגבי מקור טענתו לזכות קניינית על הרמפה, והשיב כי הסתמך על תקנון מוסכם המצוי בתיק הנציגות בו נרשם בסעיף 16 כי המיסעה צמודה ליחידה 12.

160. להלן יובא סעיף 16 לתקנון בו נקבע כדלהלן:

"מי שיהיה בזמן מהזמנים בעל היחידה מספר 282/12 (אולם חניה) יהיה זכאי לבנות על חשבון גשר שיוביל מרחוב שדרות הנשיא לאורך הקיר הצפון המזרחי של הבית, כמסומן בתוכנית של הבית המשותף, בכדי שמכוניות תוכלנה להגיע לאולם חניה ולצאת ממנו. אחרי שהגשר יבנה, יהיה בעל היחידה 282/12 רשאי לבקש מאת פקיד מוסמך לפי חוק בתים משותפים, מבלי צורך בקבלת הסכמה לכך מאת בעלי יחידות אחרות, שיתקן את הצו על ידי הצמדת הגשר ליחידה מספר 282/12".

161. מהאמור בתקנון עולה כי הבעלות ברמפה היא של יחידה תת חלקה 12 אשר בעליה בנו אותה, והוא יהיה רשאי לפנות לתקן רישום הבית המשותף ללא צורך בקבלת הסכמות יתר בעלי הדירות בבית על מנת שישקף האמור. אמנם רישום הבית המשותף טרם תוקן, אך ממילא מדובר בתיקון פורמלי שאינו טעון הסכמות יתר בעלי הדירות בבית ואינו מותנה בזמן.

162. לכך יש להוסיף את העובדה שנציגות הבית גם התנהגה כל השנים בהתאם לתקנון המוסכם, עת דרשה מאת בעלת יחידת החניון כי תישא בהוצאות תחזוקת הגשר-הרמפה על חשבונה, ראו המכתבים שצורפו כנספחים 15-17 לתצהיר עדותו הראשית של אביב מזרחי בהם מציגת הנציגות הגב' הדסה אלון, ומציין ב"כ עו"ד לוטן כי הרמפה היא בבעלות פרטית של יחידת החניון, וראו עדות עו"ד רש בעמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 14.6.22 שורות 6-8: **"לפי התקנון שפעלנו על פיו וראינו אותו כמחייב, לכאורה (-הרמפה, הוספה שלי י"ל) שייכת לחניון כך מצויין בתקנון שסברנו שהוא מחייב".** ראו גם עדות הגב' אלון בעמ' 20 לפרוטוקול מיום 14.6.22 שורות 25-38 בה מעידה העדה שניהנה בנציגות כי כל השנים הנציגות סברה כי הרמפה שייכת לבעל החניון.

163. עדות נוספת לכך שכל בעלי הדירות בבית ראו את בעלת יחידת החניון כבעלים של הרמפה ניתן לראות בכך שכל בעלי הדירות בבית ידעו במשך שנים כי בעלי החניון משכירים חלקים מהרמפה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/596/2020, 8/615/2020, 8/626/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לחברת מוניות ומקבלים בגין זאת כ-1,000 ש"ח לחודש דמי שכירות, ראו עדות עו"ד רש, מי ששימש כב"כ בעלי הדירות בבית, עמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 14.6.23 שורות 7-13. בעלי הדירות בבית לא באו בדרישה מבעלי החניון לחלוק בכספים אלו. הדרישה להשבת כספי השכירות המתקבלים מחברת המוניות באה לעולם רק בעקבות ההליך דנן והיא עולה כדי שיהיו וזניחת התביעה בעניין זה.

164. מהראיות עלה כי כל השנים, כשהיה צריך לתחזק או לתקן את הרמפה, טענו הנציגות ובאי כוחה כי הבעלות על הרמפה פרטית לבעלי החניון, והם אלו שצריכים לתחזקה, ומעולם לא תבעו מהם להעביר הכספים שקיבלה בעבור השכרת חלקים ממנה לתחנת המוניות. התנהלות זו יוצרת השתק המונע מהנציגות מלטעון כיום להיעדר זכויות של מקסס ברמפה. התנהלותה זו מהווה לכל הפחות רשות שנתנה לבעלי החניון להשתמש ברמפה, ומשעה שלצד רשות זו דרשה הנציגות מבעלי החניון לתחזק על חשבונם את הרמפה, הרי שמדובר ברשות בתמורה שאינה הדירה, וראו בעניין ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4) 27.

165. מכל האמור, מוצאת אני לדחות את התביעה כנגד מקסס ואקו סטים להסרת המחסום בתחילת הרמפה ולהשבת דמי השכירות שהתקבלו מתחנת המוניות, ואני קובעת כי מקסס ואקו סטים תהינה רשאיות לגבות בעבור הרמפה דמי שכירות, ותהינה חייבות לנהוג בה מנהג בעלים לרבות בכל הנוגע לחובה לתחזקה באופן ראוי. אני ממליצה למקסס ולאקו סטים לפעול בהתאם להוראות התקנון ולפעול לתיקון צו רישום הבית המשותף בהקדם.

סוף דבר-

166. תביעה 8/596/20 מתקבלת בחלקה. התביעה ביחס למעלית המרכזית ולחדרי המדרגות מתקבלת, ואני מורה לנציגות כאמור בסעיפים 130-132 לפסק הדין.

167. התביעה לקבוע כי הנציגות המכהנת אינה חוקית נדחית. אין מניעה לניהול אגף המגורים (כולל היחידות המסחריות שבו) בנפרד מהאגף המסחרי. עם זאת, אני מורה לנציגות אגף המגורים להקפיד להזמין לכל האסיפות הכלליות את כל בעלי הדירות המצויות תחת גג אגף המגורים, ולוודא כי הנציגות פועלת בעבור כלל היחידות המצויות תחת גג אגף המגורים. אני מורה לנציגות המכהנת להועיד בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין אסיפה כללית של כל בעלי הדירות על כל אגפיו שעל סדר יומה יעמוד נושא בחירת נציגות כללית לבית.

168. תביעה 8/615/20 נדחית במלואה. אני מוצאת לדחות את תביעות מקסס ואקו סטים להורות כי נציגי הנציגות שנבחרו אינם כדין, כי מינוי עו"ד לוטן אינו כדין, וכי יש למנות רואה חשבון חיצוני לבית. נדחית גם הבקשה לחיוב חברי הנציגות ובא כוחם להשיב כספים שקיבלו לנציגות.

169. לא מצאתי גם לחייב את הנציגות או את בעלי הדירות בבית לשכור שירותי רואה חשבון. למקסס ואקו סטים קיימת הרשות לשכור רואה חשבון מטעמם שיעבור על כלל מסמכי הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/626/2020, 8/615/2020, 8/596/2020
8/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

170. לא מצאתי לקבוע כי עו"ד לוטן פועל בניגוד עניינים. לא מצאתי לאסור על תשלום שכר לנציגות הנציגות, אך אני ממליצה לנציגות לשוב ולאשרר החלטה זו באסיפה הכללית מדי שנה.
171. מצאתי לדחות דרישת מקסס ואקו סטים להשבת כספים ששילמו לנציגות עד היום.
172. התביעה לסילוק המשאבות משטח החניון נדחית, והתביעה לתשלום דמי שימוש ראויים בגין השימוש בשטח זה כחדר משאבות נדחית אף היא.
173. התביעה לחיוב הנציגות להקים חזרה את המעלית שפירקה נמחקת מטעמי חוסר סמכות עניינית.
174. התביעה לחיוב הנציגות לבצע תיקונים קונסטרוקטיביים אמנם נדחית. עם זאת, אני מורה לנציגות להועיד אסיפה כללית מקרב כל בעלי הדירות בבית כאמור בסעיף 109 לפסק הדין.
175. תביעה 8/43/21 נדחית במלואה.
176. מזכירות לשכתי תעביר העתק מפסק הדין ללשכת רישום המקרקעין על מנת שתבחן האפשרות לתיקון הטעות שנפלה ברישום.

הוצאות ההליך-

177. לאור תוצאות פסק הדין ולפיו שתי תביעות נדחו במלואן והשלישית התקבלה בחלקה, אני מחייבת את הנציגות לשלם לדניס בגין תביעה 8/596/20 סך של 12,013 ₪ בקביעת נכללו אגרת משפט בתיק 8/596/20 ושכ"ט עו"ד לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, לרבות בגין 8 דיונים שהתקיימו בתיק. משלא צורפו ע"י דניס סביונים קבלות בגין הוצאות נוספות שהוצאו (כגון: בגין חוות דעת או שכ"ט עדים) אינני מחייבת את הנציגות בגין הוצאות נוספות. היות שתביעת אקו סטים ומקסס נגד הנציגות (8/615/20) נדחתה ותביעה הנציגות כנגד מקסס ואקו סטים (8/43/21) נדחתה, כל צד יישא בהוצאותיו בגין תביעות אלו.
178. סכום לא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן ביום י"א בחשוון ה'תשפ"ד (26.10.23) בהיעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין